

TEMA 30



LA VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE MADRID: SITUACIÓN Y CARACTERÍSTICAS.

ORGANISMOS COMPETENTES.

LEY 12/2.023, DE 24 DE MAYO, POR EL DERECHO A LA VIVIENDA.

LA VIVIENDA COMO FACTOR DE INTEGRACIÓN SOCIAL.

TRUJILLO FORMACIÓN

TRUJILLO FORMACIÓN

ÍNDICE

0.- Introducción.	
1.- La vivienda en el municipio de Madrid: situación y características.	
1.1.- Edificios. 1.2.- Viviendas. 1.3.- Instalaciones de las viviendas. 1.4.- Servicios de las viviendas. 1.5.- Satisfacción con la vivienda y el barrio. 1.6.- Los hogares. 1.7.- Situaciones de pobreza energética.	
2.- Organismos competentes a nivel estatal y autonómico.	
2.1.- Competencias estatales: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 2.2.- Competencias autonómicas: Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura.	
3.- Organismos competentes en el Ayuntamiento de Madrid.	
3.1.- Competencias municipales a nivel de vivienda. 3.2.- La Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS). 3.3.- Actuaciones de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo.	
4.- Ley 12/2.023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda.	
4.1.- Título I. Función social y régimen jurídico de la vivienda. 4.2.- Título II. Acción de los poderes públicos en materia de vivienda.	
5.- La vivienda como factor de integración social.	
5.1.- Vivienda e integración social. 5.2.- La protección de alojamiento como instrumento para la intervención en el marco de los Servicios Sociales. 5.3.- Crisis de la vivienda y colectivos afectados. 5.4.- La pobreza energética.	

TRUJILLO FORMACIÓN

0.- INTRODUCCIÓN.

La vivienda es un componente esencial del proceso de integración social, aunque para ello deben cumplir con determinadas condiciones de **accesibilidad** y **habitabilidad**, para garantizar un soporte adecuado en la constitución de un hogar propio, integrado en una comunidad vecinal y en un barrio que asegure el acceso a los servicios públicos esenciales.

La vivienda constituye un pilar que debe complementarse con actuaciones permanentes en otros terrenos sociales, como son la educación, el empleo, la salud, la cultura y las costumbres, en las cuales la convivencia vecinal y comunitaria son un auténtico campo de acción que se pueden transformar en un recurso esencial para facilitar el proceso de integración de cada persona a través y por la vivienda.

La **exclusión residencial** es un fenómeno complejo que se manifiesta a través de una serie de problemáticas relacionadas con las condiciones de alojamiento de las personas y hogares que las padecen. En todos los casos implica una situación de deterioro y/o dificultad que impiden la satisfacción adecuada de las necesidades residenciales que todas las personas y hogares deben cubrir en una sociedad como la nuestra. Los efectos que provoca son muy importantes, y en muchos casos se convierte en **factor desencadenante de otras situaciones de vulnerabilidad social**, que si no se corrigen a tiempo pueden producir alteraciones muy significativas en las condiciones de vida de las personas y hogares afectados, que pueden conducir a procesos más extremos de **exclusión social**.

Las principales problemáticas que constituyen las situaciones de exclusión residencial son los problemas de **accesibilidad a la vivienda** y los que suponen la **existencia de condiciones de alojamiento muy inadecuadas** y por debajo de los estándares de calidad mínimos.

- El acceso a la vivienda viene condicionado por su coste desorbitado y por la falta de alternativas asequibles que permitan vivir en alojamientos dignos que no supongan un quebranto excesivo de los recursos familiares.
- Las problemáticas de habitabilidad y adecuación se enlazan con los problemas de accesibilidad, que son los que impiden mejorar la situación de alojamiento inapropiada, que se expresa en condiciones de hábitat degradados en los que se acumulan infraviviendas verticales y chabolas, o situaciones de alojamiento inestables que impiden la estabilidad social necesaria para asentar un proyecto vital sólido y estable.

La exclusión residencial debe entenderse siempre como un **proceso**, pues las condiciones de alojamiento suelen experimentar variaciones condicionadas por los contextos personales y sociales en los que se desarrolla la vida.

Los problemas que conforman la exclusión residencial se concentran en colectivos sociales que suelen tener una escasa capacidad para resolverlos con sus propios recursos. Por eso suelen depender de la intervención pública para mejores sus condiciones de vivienda, lo que puede contribuir a aumentar su capacidad de mejora en otros ámbitos.

El **Derecho universal a una vivienda**, digna y adecuada, como uno de los derechos humanos, aparece recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 25, apartado 1 y en el artículo 11 de Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).

Art. 25.1. Declaración Universal de los Derechos Humanos.

*Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la **vivienda**, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.*

TRUJILLO FORMACIÓN

Art. 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Toda persona tiene el derecho a un nivel de vida adecuado para sí misma y para su familia, incluyendo alimentación, vestido y ***vivienda adecuadas*** *y una mejora continuada de las condiciones de existencia*, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad

El Comité de Derechos Urbanos de Naciones Unidas en su Observación General nº 4, define y aclara el concepto del derecho a una **vivienda digna y adecuada**, ya que el derecho a una vivienda no se debe interpretar en un sentido restrictivo simplemente de cobijo sino, que debe considerarse más bien como el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad.

El derecho a una vivienda digna y adecuada, implica que la vivienda se ubique en espacios suficientemente equipados o, en el caso del medio rural, con accesibilidad suficiente, servicios y dotaciones en la zona.

Para que una vivienda sea digna y adecuada debe tener las siguientes características: que sea fija y habitable, de calidad, asequible -tanto en el precio de la vivienda como en alquiler-, accesible y con seguridad jurídica de tenencia.

Nuestra **Constitución** afirma en su **artículo 47** que:

"Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos"

Éste es el **artículo 47** de nuestra Constitución, que adolece de una gran debilidad normativa, consecuencia de su ubicación en el texto de la misma. El derecho a la vivienda no es justiciable ni exigible por sí mismo, pues al no estar reconocido como derecho fundamental, no tiene las garantías procesales y sustantivas que merece. Esto imposibilita reclamar su tutela por la vía del recurso de amparo, por ejemplo, mecanismo previsto exclusivamente para los derechos fundamentales.

De hecho, la inexistencia de desarrollo legislativo de este derecho a la vivienda hace difícil entenderlo como un derecho en sentido técnico, dada su ubicación en el capítulo de los principios rectores de la política social y económica de la Constitución. Estos principios "*sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen*", dice el artículo 53.3.

1.- LA VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE MADRID: SITUACIÓN Y CARÁCTERÍSTICAS.

El parque residencial de Madrid se puede definir por las siguientes características:

- La construcción de viviendas ha aumentado considerablemente en las últimas décadas.
- Se ha renovado una parte importante de las viviendas que se encontraban en mal estado.
- Las instalaciones de las viviendas han mejorado.
- El tamaño medio de las viviendas ha aumentado.
- Se ha producido un cambio en el uso que se hace de la vivienda, es un espacio de relación familiar y con el exterior.

TRUJILLO FORMACIÓN

A efectos del análisis de la vivienda, se ha dividido Madrid en cuatro zonas, que representan mercados y procesos estructurales claramente diferenciados en cuanto a su evolución. Así, podemos diferenciar entre:

- **Almendra Central:** Centro, Arganzuela, Retiro, Salamanca, Chamartín, Tetuán y Chamberí.
- **Periferia Este:** Moratalaz, Vicálvaro, San Blas y Ciudad Lineal.
- **Periferia Norte:** Fuencarral-El Pardo, Moncloa-Aravaca, Hortaleza y Barajas.
- **Periferia Sur:** Latina, Carabanchel, Usera, Villaverde, Puente y Villa de Vallecas.

En el año 2.018, la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo publica un **Estudio básico de la situación de la vivienda y demanda residencial en el Municipio de Madrid.** A continuación, recogemos sus principales **conclusiones.**

1.1.- EDIFICIOS.

(1) El 87,5 % de las viviendas madrileñas ocupadas se encuentran en edificios en estado de conservación 'bueno', sin indicios externos de deterioro, y el restante 12,5 % presentan deficiencias más o menos importantes: su estado se califica '*deficiente*' en un 10,5 %, '*malo*', en el 1,8 %, y '*ruinoso*' en el 0,2 %. En conjunto, las viviendas que se encuentran en edificios en estado '*malo*' o '*ruinoso*' son 25.000.

(2). Las viviendas cuyos edificios tienen instalaciones centrales de calefacción, agua caliente y/o aire acondicionado son una minoría, inferior al 30 %. Hay instalación de calefacción central en los edificios del 28,7 % de las viviendas madrileñas, y agua caliente central, en los del 19,7 % de las viviendas. El aire acondicionado central, como instalación del edificio, se encuentra solo en menos del 3 % de las viviendas.

(3) Las instalaciones básicas de comunicaciones están prácticamente generalizadas, con conexión telefónica convencional en el edificio del 96,3 % de los hogares; conexión de fibra óptica en el 54,9 % , y antena colectiva de televisión, en el 87,4 %. El wifi de uso colectivo, en cambio, se encuentra solo en un 2,2 % de los edificios.

(4). El 73,5 % de las viviendas en edificios no unifamiliares tienen al menos un ascensor en el edificio, y un 9,0 % tienen, además, uno o varios montacargas. Pero un 41 % de las viviendas en edificios de cinco plantas y un 18 % de las que se encuentran en edificios de seis plantas carecen de ascensor.

(5) Menos de la mitad de las viviendas (46,1 %) se encuentran en edificios con sus accesos adaptados al paso de personas con discapacidades físicas La adaptación a personas discapacitadas de los edificios está muy relacionada con el año de construcción del edificio y con su tamaño. Según la antigüedad, la proporción de viviendas en edificios adaptados va desde 27,2 %, en los construidos antes de 1940, a 77,2 %, en los posteriores al 2000. Y según el número de plantas, entre 19,1 %, en los edificios más bajos (con una o dos plantas) y 73,9 % en los que tienen más de diez plantas.

(6) El 36,4 % de las viviendas madrileñas cuentan con aparcamiento privado en su edificio o urbanización; en un 30,9 % de los casos se trata de un aparcamiento subterráneo, y en un 7,2 % existe (solamente o además) un aparcamiento en superficie.

(7) Según las declaraciones de los residentes actuales, en el 60,2 % de las viviendas (o en sus edificios) se han realizado obras de transformación, rehabilitación o mejora durante el tiempo en que han residido en ellas. Dentro del periodo de los últimos diez años, se han realizado obras en un 55,3 %, y en la actualidad están en curso obras en la vivienda o en el edificio en un 14,5 %. Además, hay un 1,8 % de hogares en cuyas viviendas o edificios se va a realizar, en un futuro inmediato, alguna obra de transformación, rehabilitación o mejora aún no iniciada.

TRUJILLO FORMACIÓN

TRUJILLO FORMACIÓN

De las obras realizadas en las viviendas, las que con mayor frecuencia se han realizado –en más del 15 % de las viviendas madrileñas actualmente ocupadas- son el cambio en las instalaciones de los aseos (36,3 %), las renovaciones de las conducciones de agua (28,1 %) y de la instalación eléctrica (26,8 %), la mejora del aislamiento térmico (22,0 %) y del aislamiento acústico (16,7 %) y el cierre de terrazas (16,9 %).

Y de las obras de mejora realizadas en los edificios, la que con más frecuencia se ha hecho es el arreglo y/o pintura de la fachada (29,5 %), seguida del arreglo del tejado (27,3 %). Han sido también muy frecuentes el arreglo de las escaleras (22,2 %) y la instalación o renovación de ascensores (18 %).

1.2.- VIVIENDAS.

(8) El tamaño medio de la vivienda madrileña ocupada es de 82,9 m^2, estando la mediana de la distribución algo por debajo, en 75 m^2.

Hay unas proporciones reducidas de viviendas muy pequeñas –con menos de 30 m^2: un 0,7 % del total- y muy grandes –con más de 300 m^2, un 0,6 %-. Hay que notar, sin embargo, que aunque la proporción sea reducida, el número de viviendas en Madrid que no llegan a los 30 m^2 de superficie útil está en torno a nueve mil, según los datos de esta encuesta. Hay además otro 5,1 % de viviendas –que en números absolutos representan unas 64.000 viviendas- cuya superficie está entre los 30 y los 44 m^2.

(9) La media de superficie útil por residente en los hogares madrileños es de 44,8 m^2, estando la mediana de esta distribución bastante por debajo, en 35,3 m^2. Hay un 13,8 % de viviendas que tienen menos de 20 m^2, y un 12,1 %, con más de 80 m^2 por residente

(10) La vivienda media, en Madrid, consta de 6,5 piezas, incluyendo las de todos los tipos, salvo las que se encuentren fuera de la vivienda. Y la mediana de su distribución está en seis. Hay pocas viviendas con menos de cuatro piezas (2,9 %) y pocas también con más de diez (3,1 %). El 80,6 % de las viviendas madrileñas tienen entre cinco y ocho piezas.

1.3.- INSTALACIONES DE LAS VIVIENDAS.

(11) El 93,4 % de las viviendas tienen una cocina en pieza independiente (considerándose como tal, también, las cocinas abiertas a otra pieza por una ventana interior). En el 6,6 % restante, la cocina se halla integrada en otra pieza, generalmente el salón-comedor.

En las viviendas madrileñas predominan claramente las cocinas eléctricas, que se encuentran en el 65,9 % de los hogares, mientras tienen cocina de gas un 33,8 %. Un número muy pequeño de hogares, un 0,2 % del total, continúan teniendo cocinas de leña o carbón (*económicas*).

En cuanto a la ventilación de la estancia en la que se encuentra la cocina, el 95,2 % de las viviendas tienen ventanas al exterior (incluidos como tal los patios interiores), y también una gran mayoría de ellas (92,9 %) tienen instalado algún sistema de extracción de humos. Del 4,4 % de viviendas con cocinas que carecen de ventanas al exterior, casi todas ellas están dotadas de un extractor de humos. Solo se ha encontrado un 0,4 % de viviendas cuyas cocinas no tienen ni ventanas ni sistema de extracción de humos.

(12) Solo se han encontrado tres viviendas, en las 6.319 de que consta la muestra estudiada, en las que no había cuarto de baño o aseo, un porcentaje muy reducido (0,05 %) pero no nulo. Aunque un porcentaje tan pequeño es muy poco significativo, supone, sin embargo que hay en Madrid algunos centenares de viviendas sin este servicio esencial, que pueden ser infraviviendas, o quizás pequeños pisos que han sido divididos o que están en edificios muy antiguos con aseos compartidos fuera de las viviendas.

TRUJILLO FORMACIÓN

TRUJILLO FORMACIÓN

Un 59,2 % de las viviendas madrileñas tienen un solo cuarto de baño o aseo, y un 40,8 %, más de uno. En cuanto a sus instalaciones, en prácticamente todas las viviendas (salvo el muy reducido número que carecían de aseo) hay al menos un lavabo y una ducha o una bañera (en un 75,5 %, al menos una ducha, y en un 51,8 %, al menos una bañera); en un 99,5 % hay al menos un váter con agua corriente, y en el 67,5 % hay al menos un bidé.

Carecen de ventanas al exterior los cuartos de baño (el único o todos los que hay en el hogar) del 36,8 % de las viviendas madrileñas. En particular, del 59 % de viviendas que hay en Madrid con un solo cuarto de baño, un 21 % no tienen ventanas; y del 41 % que tienen dos o más cuartos de baño, hay también un 16 % de viviendas que carecen de ventanas en todos ellos.

Entre ese 36,8 % de viviendas que carecen de cuartos de baño exteriores, la mayoría tienen instalados sistemas de circulación de aire para ventilarlos, pero hay un 6,2 % que no tienen ningún sistema de ventilación.

(13) Casi la mitad (47,3 %) de las viviendas madrileñas tienen tres dormitorios, y un tercio de ellas (32,3 %), dos; en suma, con dos o tres dormitorios encontramos casi el 80 % de las viviendas. La proporción de viviendas con solo un dormitorio es del 9,6 %, y un 10,2 % tienen cuatro o más. Hay también un pequeño porcentaje de viviendas (0,6 %) que no tienen ninguna pieza principalmente dedicada a dormitorio, desempeñando esta función una pieza dedicada principalmente a otro uso.

(14) El 83,2 % de las viviendas madrileñas carecen de piezas con usos de almacenaje –salvo los espacios de menos de 4 m^2, como armarios y guardarropas o despensas pequeñas, que no se consideran como piezas independientes-. Entre las restantes, un 13,9 % tienen una sola pieza de este tipo y un 2,8 %, dos o más.

(15) Solo el 27,2 % de los hogares madrileños tienen una plaza de aparcamiento en el edificio o la urbanización en que residen, la mayoría de ellos en el propio edificio (22,6 %) y el resto, en la urbanización (4,7 %).

En la mayor parte de los casos (20,8 %) la plaza de aparcamiento se ha adquirido (comprado o alquilado) junto con la vivienda, yendo vinculada a ella. Pero en una cuarta parte de los casos (6,5 %) se trata de una plaza independiente, comprada o alquilada aparte.

1.4.- SERVICIOS DE LAS VIVIENDAS.

(16) Casi todas viviendas madrileñas tienen agua corriente, pero no todas: en la encuesta ha aparecido un 0,1 % de viviendas que carecen de este servicio básico; aunque son solo cinco de las 6.319 viviendas de la muestra, ello indica que hay unos centenares de hogares madrileño con esta carencia.

Lo mismo sucede, en mayor grado, con el servicio de agua caliente: lo tienen casi todas las viviendas, pero hay un 1,7 % de carecen de él. Y en este caso, la cifra de hogares con esa carencia puede estimarse ya en unos veinte mil.

En las instalaciones de agua caliente predominan las individuales (80,4 %) sobre las centrales (18,0 %).

(17) Tiene instalación de gas ciudad el 73,1 % de los hogares madrileños. Como el 87,2 % de las viviendas se encuentran en edificios que tienen instalada la acometida de gas ciudad, hay un 14,1 % de hogares que no han hecho uso de este servicio, pese a disponer de él en el edificio.

(18) El 93,7 % de los hogares madrileños tienen una instalación fija de calefacción en sus viviendas, siendo esta instalación, en un 26,0 % de casos, central, y en el restante 68,0 %, individual. Hay, por tanto, en Madrid, un 6,3 % de viviendas sin instalación fija de calefacción, que representan, en números absolutos, cerca de 80.000 hogares.

TRUJILLO FORMACIÓN

Entre los hogares que carecen de instalación fija de calefacción en sus viviendas, un 0,7 % -que representan alrededor de 8.000 hogares- dicen no disponer de ningún medio calefactor. La mayoría de los demás utilizan diversos aparatos eléctricos de calefacción: un 3,0 % del total, calientan la casa con radiadores eléctricos, otro 1,0 %, con estufas eléctricas y un 0,2 %, con calefactores eléctricos de aire. Casi todos los demás (1,5 %) utilizan estufas de gas butano. Unos pocos hogares siguen aún calentándose con braseros: representan solo un 0,1 %, pero aparecieron en la muestra ocho hogares que se encontraban en esa situación, localizados en siete distritos distintos, lo que indica que deben estar usando ese sistema primitivo de calefacción entre uno y dos millares de viviendas diseminadas por todo Madrid.

(19) En el conjunto de los hogares madrileños, un 68,2 % utilizan gas para su instalación de calefacción, de ellos un 1,6 % combinándolo con electricidad. A diferencia de lo que hemos visto que sucede con la energía utilizada en las cocinas, esta cifra instalaciones de calefacción que usan el gas está solo un poco por debajo del porcentaje de viviendas que tienen servicio de gas ciudad (73,1 %).

La electricidad se utiliza en las instalaciones de calefacción en un 17,8 % de las viviendas, en un 16,2 % de ellas sola y en el resto combinada con gas.

Los combustibles líquidos se encuentran en el 7,5 % de las instalaciones de calefacción, y los sólidos en un 0,7 %.

Se han encontrado instalaciones de calefacción que funcionan con energía solar solo en un 0,2 % de los casos, que en números absolutos viene a suponer entre uno y dos millares de viviendas en Madrid. En más de la mitad de los casos la energía solar se complementaba con electricidad.

(20) La mitad de los hogares madrileños (50,3 %) tienen aire acondicionado en la vivienda; su instalación es, en casi todos los casos, individual, ya que, como hemos visto anteriormente, solo un 2,8 % de las viviendas se encuentran en edificios con aire acondicionado central.

(21) El 89,4 % de las viviendas madrileñas tienen instalada una línea de teléfono fijo; un 46,7 % tienen en esta línea conexión ADSL a Internet, y un 62,1 % disponen de conexión a la red de fibra óptica. Sea a través del ADSL o de la red de fibra óptica, el 76,7 % de las viviendas disponen de una conexión de comunicaciones de banda ancha.

(22) Según la declaración de los entrevistados, en un 9,6 % de los hogares madrileños hay algún residente con problemas de movilidad, por sufrir una discapacidad física o por su edad avanzada. De estas viviendas en las que reside alguna persona con problemas de movilidad, 7,3 % están ya adaptadas o no requieren una adaptación especial (porque la estructura y características de la vivienda no presenta barreras u obstáculos). El 2,3 % restante de viviendas con residentes discapacitados [cerca de treinta mil] requiere obras o instalaciones especiales de las que carecen para adaptarse a sus necesidades especiales.

1.5.- SATISFACCIÓN CON LA VIVIENDA Y EL BARRIO.

(23) El balance de satisfacción con el barrio es, en el conjunto de Madrid, claramente positivo: el 87,8 % de los hogares se declaran satisfechos. Pero la mayoría de ellos (56,3 %) encuentran en su barrio aspectos negativos que pesan de modo importante en su juicio, de modo que se declaran '*más bien satisfechos*' y no '*muy satisfechos*'. La proporción de hogares que están claramente insatisfechos con el barrio en el que viven son el 7,7 % del total, entre ellos un 2,0 % que se sienten '*muy insatisfechos*'.

(24) De los aspectos negativos del barrio que se citan espontáneamente, el mencionado con mayor frecuencia (28,5 %) es la suciedad de las calles y espacios públicos, seguido de los excrementos de perros (20,5 %), que es una variedad más específica de la misma respuesta. En tercer lugar, se menciona la dificultad de aparcamiento y el aparcamiento en doble fila (16,6 %). Y a continuación, en proporciones parecidas, en torno al 10 %, las deficiencias en el servicio de recogida de basuras, la inseguridad (delincuencia, drogas, etc.) y la falta de zonas verdes.

TRUJILLO FORMACIÓN

(25) Preguntados explícitamente por una serie de problemas de los barrios, los que en mayor proporción encuentran los hogares madrileños en su medio son los excrementos de perros (59 %), la falta de plazas de aparcamiento (57 %), la suciedad de las calles y espacios públicos (55 %), la contaminación atmosférica (33 %), el vandalismo y gamberrismo (27 %), la mala circulación interior y los atascos de tráfico (27 %), la inseguridad y la delincuencia (20 %) y la insalubridad, por basuras o aguas residuales (19 %).

(26) Según las declaraciones de los entrevistados en esta encuesta, el grado de satisfacción con su vivienda de los hogares madrileños es bastante alto, a pesar del reconocimiento en ella de aspectos negativos. En conjunto, un 92,1 % de los entrevistados dice estar '*muy satisfechos*' (40,7 %) o '*más bien satisfechos*' (51,4 %). No llegan al 5 % los que se declaran insatisfechos: '*más bien insatisfechos*' (3,4 %) o '*muy insatisfechos*' (1,3 %).

(27) El aspecto negativo de la vivienda más frecuentemente citado, de modo espontáneo, es su tamaño demasiado pequeño ('*es pequeña', 'la necesitan más amplia', 'necesitarían más habitaciones',* etc.); lo menciona el 15,1 % de los hogares entrevistados. En segundo lugar se cita la vejez de la casa ('*es vieja', 'las instalaciones son viejas',* etc.), en un 9,0 % de los casos. Y en una proporción muy parecida (8,7 %), se menciona como aspecto negativo de la vivienda su mal aislamiento de los ruidos del vecindario o de la calle. En torno al 6 % de los hogares se quejan de la carestía de la vivienda, ya sea de su alquiler, ya de sus gastos de comunidad, y también de no estar adaptada para la movilidad de los discapacitados.

(28) Preguntados luego explícitamente por una serie de problemas de las viviendas, los que en mayor proporción encuentran los hogares madrileños en la suya son los relativos al aislamiento: el mal aislamiento de ruidos del vecindario o del exterior (22 %) y el mal aislamiento térmico (17 %). Luego se reconocen también en el 9 % de los hogares la existencia de humedades y goteras, los malos olores y la falta de luz natural.

1.6.- LOS HOGARES.

(29) Por término medio, el hogar madrileño tiene actualmente 2,4 miembros, estando la mediana de la distribución de tamaños en 2.

Además del 30,8 % de hogares con un solo miembro, hay otro 30,2 % que tienen solo dos miembros y un 18,1 % con tres. En suma, más del 60 % de los hogares madrileños están compuestos por solo uno o dos miembros, y casi cuatro de cada cinco tienen tres miembros como máximo. Y solo uno de cada cincuenta hogares tiene más de cinco miembros.

(30) Solo menos de una quinta parte (19,6 %) de los hogares tienen entre sus miembros algún menor de 16 años, en cambio más de las dos quintas partes (42,3 %) tienen algún mayor de 65 años. Por otra parte, solo hay un 13,7 % de hogares que están formados únicamente por personas menores de 40 años. Esta distribución desequilibrada hacia las edades mayores y el hecho de que gran número de hogares unipersonales sean de personas de edad avanzada da como resultado una media de edad en el conjunto de hogares muy elevada, de 51,5 años. [Hay que advertir que esta media es la de las medias de edad de los hogares y no la media de edad de los individuos, que en Madrid –según los datos recogidos en esta encuesta- es actualmente de 45,2 años.]

Más de la mitad de los hogares que tienen menores entre sus miembros tienen solo uno, y únicamente un escaso 2 % tienen más de dos menores. Por otra parte, es bastante mayor la proporción de hogares madrileños que tienen dos o más mayores de 65 años (15 %) que la de los que tienen dos o más menores (9 %).

(31) El 31,8 % de los hogares madrileños no tienen ningún activo entre sus miembros, y en un 37,6 % no había ninguna persona ocupada cuando se realizó esta encuesta. Por otra parte, se encontraba parado alguno de los miembros del hogar, habiendo trabajado antes, en un 14,3 % de las viviendas, y en un 2,2 % alguien estaba buscando su primer empleo.

TRUJILLO FORMACIÓN

Alguna persona económicamente inactiva hay en un 60,3 % de los hogares madrileños: en un 36,8 % hay algún jubilado; en 1,2 %, alguna persona incapacitada para trabajar, y en un 8,4 %, algún otro tipo de pensionista (con pensiones de viudedad u otras distintas de la jubilación o prejubilación).

(32) Un 77,3 % de hogares madrileños están formados solamente por personas nacidas en España; hay un 8,1 % en los que todos sus miembros han nacido fuera de España y un 14,6 % compuesto por personas nacidas en España y otra(s) nacidas en el extranjero.

(33) En el 64,3 % de las viviendas madrileñas hay al menos un núcleo familiar. Un solo núcleo –con o sin otras personas asociadas- hay en el 61,9 %, y dos núcleos, en el 2,2 %. Se encontraron también en la encuesta un 0,2 % de hogares (unos dos millares en términos absolutos) integrados por tres núcleos familiares distintos, que en todos los casos estaban emparentados entre sí.

En conjunto, residen unos 838.000 núcleos familiares en las viviendas madrileñas, de los cuales 806.000 son núcleos principales y los 32.000 restantes, núcleos secundarios, que comparten vivienda con un núcleo principal (o, excepcionalmente, con un titular sin núcleo). Analizamos aquí, primero, las características del conjunto de núcleos, principales o secundarios, según su tamaño y según el tipo de composición.

1.7.- SITUACIONES DE POBREZA ENERGÉTICA.

(34) En el conjunto de los hogares madrileños un 16,7 % ha declarado en la encuesta que ha tenido alguna dificultad para pagar los recibos de energía y/o algún problema para mantener la calefacción en el hogar.

(35) Las dificultades con el pago de los recibos de electricidad se han encontrado en un 9,2 % de los hogares madrileños, y entre ellos un 1,1 % (unos 13.000, en números absolutos) han llegado a quedarse sin suministro eléctrico en algún momento.

Algo más del 70 % de los hogares que se quedaron sin electricidad en algún momento, permanecieron en esa situación solo unos días, menos de una semana, pero un 15 % estuvo sin electricidad una o dos semanas, y otro 12 %, durante más tiempo.

(36) El 6,0 % de los hogares tuvieron alguna dificultad para pagar los recibos de gas, aunque una gran mayoría de ellos (5,7 %) no llegaron a quedarse sin suministro. Solo en un 0,3 % de los casos (algo más de 3.000 hogares) se quedaron sin suministro, casi todos ellos solo unos días, menos de una semana.

(37) Las dificultades para mantener la calefacción en la vivienda se han encontrado en un 13,0 % de los hogares (en términos absolutos, más de 160.000), de los cuales un 1,4 % (unos 17.000) han llegado a quedarse sin calefacción en algún Las dificultades para mantener la calefacción, en los casos en los que no se han quedado por completo sin ella, han consistido, sobre todo, en que '*solo podían encender la calefacción unas horas*' (6,2 %), o '*solo podían calentar algunas habitaciones*' (3,6 %) o '*solo podían mantener la calefacción a un nivel insuficiente de temperatura*' (3,2 %).

Estas dificultades y problemas con la calefacción se mantuvieron en la mayoría de los casos todo el invierno (11,1 %); en el 1,2 % de los hogares tuvieron estos problemas durante menos de un mes, y en el 0,7 %, un mes o más, pero no todo el invierno.

(38) En cuanto a la relación entre el gasto en energía en la vivienda y los ingresos del hogar, según los datos de esta encuesta, un 14,3 % de los hogares madrileños tienen gastos mensuales medios en electricidad y gas que superan el 15 % de sus ingresos mensuales medios. [Si se toma el criterio del 10 % como umbral por encima del cual el hogar es vulnerable de pobreza energética, la proporción de hogares madrileños en esa situación se eleva al 28,5 %]. En una situación más difícil se encuentra un 5,4 % de los hogares, para los cuales los gastos en energía superan la cuarta parte de sus ingresos.

En Madrid, por término medio el gasto de energía supone un 9,3 % de los ingresos de los hogares.

TRUJILLO FORMACIÓN

TRUJILLO FORMACIÓN

3.- ORGANISMOS COMPETENTES A NIVEL ESTATAL Y AUTONÓMICO.

3.1.- COMPETENCIAS ESTATALES.

En la actualidad las competencias estatales en materia de vivienda han sido asumidas por el **Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (R.D. 208/2.024, de 27 de febrero).**

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana es el Departamento de la Administración General del Estado encargado de la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de vivienda, Agenda Urbana, calidad de la edificación y suelo, así como del resto de competencias y atribuciones que le confiere el ordenamiento jurídico.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana se estructura en los siguientes órganos superiores y directivos:

A) La Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, de la que depende la Secretaría General de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura, de la que dependen a su vez los siguientes órganos directivos:

a) La Dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura.

b) La Dirección General de Vivienda y Suelo.

c) La Dirección General de Planificación y Evaluación.

B) La Subsecretaría de Vivienda y Agenda Urbana, de la que depende la Secretaría General Técnica.

3.2.- COMPETENCIAS AUTONÓMICAS.

En la Comunidad de Madrid las competencias en materia de vivienda son asumidas desde la **Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras** (Decreto 244/2.023).

El Organismo Autónomo **Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid** es la actual denominación del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA), en el que se ha integrado el Instituto de Realojamiento e Integración Social (IRIS),

Mediante **Decreto 244/2.015 de 29 de diciembre** se establece la **organización, estructura y régimen de funcionamiento de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid.**

La Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid es **un Organismo Autónomo mercantil de carácter comercial y financiero, adscrito a la Consejería con competencias en materia de vivienda**. La Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid goza de personalidad jurídica propia e independiente, con plena capacidad jurídica y de obrar y patrimonio propio, y tiene atribuidas las siguientes **funciones**:

a) La adquisición de suelo y edificios y urbanización de terrenos para la promoción, construcción y rehabilitación de viviendas y sus dotaciones complementarias, dando preferencia al régimen de protección pública.

b) La redacción y gestión de los planes y proyectos técnicos necesarios para el desarrollo de la política de vivienda, a través de cualquiera de los sistemas de actuación.

c) La promoción y rehabilitación pública de vivienda y su edificación complementaria y equipamiento; la adquisición de estas en ejecución o terminadas para su adscripción a los programas del Organismo.

TRUJILLO FORMACIÓN

d) La gestión, administración y disposición de suelo, vivienda, locales de negocio y edificaciones complementarias cuyos derechos de propiedad o cualesquiera otros correspondan a la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid.

e) La inspección, control de uso y vigilancia del cumplimiento de la normativa aplicable en relación con dichos bienes.

f) La gestión de la titularidad, administración y concierto de las fianzas correspondientes a los inmuebles sitos o suministros prestados en el ámbito de la Comunidad de Madrid.

g) La constitución y participación en asociaciones, sociedades, empresas, consorcios y otros entes públicos y privados para la elaboración y ejecución de programas en la materia de su competencia, e igualmente la formalización, con las mismas, de los convenios, acuerdos o protocolos que se consideren oportunos para el cumplimiento de sus fines.

h) La erradicación del chabolismo, el realojo y la integración social de las personas y familias afectadas, en el marco de lo previsto en los convenios-programas que se suscriban con Ayuntamientos, Mancomunidades y otras Administraciones públicas, que deberán contemplar la delimitación territorial, poblacional y temporal, los requisitos de los beneficiarios para acceder a una vivienda y los términos en los que ha de llevarse a cabo la integración social de las personas y familias afectadas.

i) En el marco de lo previsto en la letra anterior, coordinar con los Ayuntamientos y entidades públicas afectadas las operaciones de derribo de las chabolas, las de adjudicación de viviendas y las del traslado de sus ocupantes de unas a otras, colaborando, asimismo, en el desarrollo de aquellas acciones educativas, sociales y laborales encaminadas a la integración social y vecinal de los adjudicatarios.

j) La adjudicación de las viviendas en los términos establecidos en la normativa y en los convenios-programa suscritos por la Agencia para la erradicación del chabolismo, el realojo y la integración social de las personas y familias afectadas.

k) Establecer con cada adjudicatario el contrato de alquiler de la vivienda y las condiciones especiales que regirán el contrato de integración social, el cual recogerá los compromisos del adjudicatario de cara a su integración en la sociedad. En todo caso, se vincularán las condiciones y características de las viviendas a las necesidades y posibilidades de integración social de la persona o familia.

l) Proponer cuantas iniciativas de carácter normativo sean precisas en materia de prevención del chabolismo y de realojamiento de familias que viven en infraviviendas en la Comunidad de Madrid.

m) Desarrollar tareas de investigación, formativas, educativas, divulgativas o de otra índole, que permitan un mejor conocimiento de la evolución del chabolismo en la Comunidad y las causas que lo generan, con el fin de favorecer la mejor comprensión del mismo y la solución más adecuada en cada momento.

n) Centralizar toda la información existente en materia de realojamiento de familias chabolistas, la evaluación de su integración social y el seguimiento y valoración de cada convenio-programa.

ñ) Cooperar con otras Comunidades Autónomas y con la Administración Central del Estado en el desarrollo de los programas de realojamiento e integración social que se lleven a cabo en dichas administraciones.

o) Cualesquiera otras funciones que normativamente se le asignen.

Corresponde a la **Dirección de Área Social** las siguientes funciones y competencias:

a) Las funciones referentes al trabajo social, la valoración de las solicitudes de vivienda y la comprobación e investigación de las circunstancias alegadas por los solicitantes.

b) La propuesta de adjudicación de las viviendas.

c) La propuesta de las condiciones especiales que regirán el contrato de integración social, el cual recogerá los compromisos del adjudicatario de cara a su integración en la sociedad. En todo caso, se vincularán las condiciones y características de las viviendas a las necesidades y posibilidades de integración social de la persona o familia.

TRUJILLO FORMACIÓN

d) El acompañamiento de la integración vecinal a los adjudicatarios de las viviendas.

e) La programación, los estudios y las investigaciones precisas para impedir la exclusión social de aquellas personas y familias que viven en chabolas o infraviviendas promoviendo su integración educativa, laboral, vecinal y social.

f) La inspección y control de uso del patrimonio de la Agencia.

g) Cualesquiera otras que resulten necesarias al ejercicio de las competencias de la Agencia en materia de realojamiento e integración social.

3.- ORGANISMOS COMPETENTES EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

3.1.- COMPETENCIAS MUNICIPALES EN MATERIA DE VIVIENDA.

En la actual estructura municipal las competencias en materia de vivienda dependen del **Área de Gobierno de Políticas de Vivienda.**

DIRECCIÓN GENERAL DE REGENERACIÓN URBANA.

1.1. Definir, coordinar e impulsar el Plan Estratégico de Regeneración de Barrios mediante una intervención integral sostenible y accesible en entornos residenciales degradados.

1.2. Identificar, analizar y proponer actuaciones para la renovación y regeneración urbana, dirigidas a mejorar la situación urbanística, la urbanización de los espacios libres y fomentar la rehabilitación de los ámbitos residenciales vulnerables. Esta competencia incluirá la definición y aprobación de los instrumentos técnicos, de toda clase, necesarios para la ejecución de las actuaciones.

1.3. Identificar, analizar y proponer nuevos ámbitos y espacios para el desarrollo de actuaciones de regeneración.

1.4. Tramitar y ejecutar las actuaciones en materia de regeneración.

1.5. Informar y supervisar los proyectos de obras públicas municipales promovidos y gestionados por la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A.

1.6. Coordinar y dirigir la ejecución de las actuaciones de reurbanización en las áreas de regeneración definidas en los correspondientes planes.

1.7. Elaborar propuestas normativas en materia de regeneración.

1.8. Dirigir, coordinar e impulsar la definición y desarrollo de los sistemas de información de regeneración, lo que incluye:

a) Formar, actualizar y difundir los planes, programas y actuaciones de regeneración.

b) Colaborar con la Dirección General de la Oficina Digital en la implementación de plataformas tecnológicas y herramientas de trabajo para la gestión y ejecución de actuaciones de regeneración.

TRUJILLO FORMACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN.
1.1. Definir, coordinar e impulsar la estrategia de vivienda y rehabilitación con criterios de innovación, accesibilidad, salubridad y sostenibilidad. 1.2. Fomentar la implantación de medidas de innovación y eficiencia energética en la rehabilitación de viviendas. 1.3. Identificar, analizar y proponer nuevos ámbitos, suelos y espacios para el desarrollo de actuaciones de vivienda y rehabilitación. 1.4. Estudiar, analizar y diagnosticar la evolución del sector inmobiliario, así como del parque edificado residencial en relación con sus condiciones de habitabilidad. 1.5. Tramitar los procedimientos en materia de rehabilitación. 1.6. Instrumentar y desarrollar mecanismos de colaboración público-privada en materia de vivienda y rehabilitación. 1.7. Elaborar propuestas normativas en materia de vivienda. 1.8. Dirigir, coordinar e impulsar la definición y desarrollo de los sistemas de información de rehabilitación, lo que incluye: a) Formar, actualizar y difundir los planes, programas y actuaciones de rehabilitación. b) Colaborar con la Dirección General de la Oficina Digital en la implementación de plataformas tecnológicas y herramientas de trabajo para la gestión y ejecución de las actuaciones de rehabilitación. 1.9. Tramitar los procedimientos sancionadores por infracciones en materia de vivienda social, previstos en la legislación vigente. 1.10. Formalizar y suscribir la documentación necesaria para la ejecución de los procesos de venta de viviendas del extinto Patronato de Casas para Funcionarios. 1.11. Participar en proyectos europeos e internacionales y en las convocatorias de financiación ligadas a proyectos estratégicos en el ámbito de vivienda y rehabilitación, previa comunicación a la Dirección General de Relaciones Internacionales. 1.12. Coordinar y dirigir la ejecución de las actuaciones en materia de rehabilitación definidas en los correspondientes planes.

3.2.- LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO DE MADRID, S.A.

3.2.1.- ESTATUTOS DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO DE MADRID, S.A.

Los actuales **Estatutos de la EMVS** fueron aprobados el **28 de abril de 2.022.**

Con la denominación "Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A.", se constituye una **Sociedad mercantil municipal con la forma de sociedad anónima.**

TRUJILLO FORMACIÓN

FUNCIONES.

a) Hacerse cargo de las funciones que correspondan al patrimonio del antiguo Patronato Municipal de la Vivienda y de la denominada Sección de Viviendas, del Departamento de Patrimonio del Suelo, de la Gerencia Municipal de Urbanismo.

b) Administrar, gestionar, conservar, mantener, mejorar e inspeccionar, con separación de su régimen financiero respecto de la Administración general del Municipio, las viviendas, fincas urbanas, conjuntos urbanísticos o terrenos, solares, plazas de garaje y locales, ya hayan sido adquiridos por su cuenta o que le sean transferidos por el Estado, Comunidad Autónoma, Provincia o por el propio Municipio o cualquier otra persona física o jurídica.

c) Llevar a cabo adquisiciones o transmisiones de dominio sobre bienes inmuebles y derechos reales que se estime preciso establecer para el cumplimiento de esos fines, colaborando al efecto con entidades públicas o privadas de interés general o social.

d) Desarrollar los acuerdos y Convenios que adopte el Excmo. Ayuntamiento de Madrid, realizando las aportaciones dinerarias o en especie establecidas en los mismos con otras entidades, consorcios u organismos públicos o privados.

e) Llevar a cabo las actuaciones de rehabilitación de promoción pública directa programadas por la Corporación Municipal.

f) Fomentar la rehabilitación privada mediante las subvenciones y ayudas establecidas en los Programas y Planes aprobados al efecto.

g) Colaborar con la Administración Central y Autonómica en la aplicación, en la Ciudad de Madrid, de la legislación vigente en materia de rehabilitación de edificios mediante fórmulas concertadas.

h) Contribuir a la rehabilitación del Patrimonio Municipal de Viviendas.

i) Ejecutar las adjudicaciones de viviendas, locales de negocio, y garajes construidos siguiendo las instrucciones que sean aprobadas por la Corporación.

j) Promoción y aprovechamiento de viviendas y locales, especialmente viviendas de protección pública.

k) Desarrollar las facultades transferidas por el Ayuntamiento de Madrid en materia de promoción de suelo, construcción, promoción, conservación, rehabilitación y auditoría de viviendas y locales.

l) Fomentar la rehabilitación energética tanto en edificios propios y de titularidad municipal, como de otras Administraciones y de particulares.

2. Igualmente forma parte de su objeto social la adquisición de suelo por cualquiera de los procedimientos legalmente establecidos, así como su urbanización y enajenación, a cuyo fin llevará a cabo:

a) La redacción de planes de ordenación y proyectos de urbanización y estudios urbanísticos, y la iniciativa para su tramitación y aprobación.

b) La actividad urbanizadora, mediante la preparación del suelo y renovación o remodelación urbana, realización de obras de infraestructura urbana y dotación de servicios.

c) La gestión y explotación de las obras y servicios, relativos a la actividad urbanizadora del suelo.

d) La investigación, información, asesoramiento y colaboración en estudios y actividades técnicas, relacionadas con el urbanismo y la vivienda.

e) La adquisición y enajenación del suelo.

3. Constituye también el objeto social de la Sociedad la prestación de servicios a terceros en materias relacionadas con la vivienda, el urbanismo, las infraestructuras, la sostenibilidad, la eficiencia energética y cualesquiera otras relacionadas, siempre dentro del ámbito de la conservación, mejora y rehabilitación de viviendas y suelo. Estas actividades podrán llevarse a cabo en cualquier ámbito territorial distinto al de la Ciudad de Madrid.

TRUJILLO FORMACIÓN

La dirección y administración de la Sociedad estará a cargo de los siguientes órganos:

a) La Junta General.

b) El Consejo de Administración.

c) El Consejero Delegado

d) El Gerente

3.2.2.- CARTA DE SERVICIOS DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO DE MADRID S.A.

Fecha de aprobación: 20 de julio de 2017.

Fecha de última evaluación: 22 de febrero de 2024.

El Ayuntamiento de Madrid desarrolla su política de vivienda desde hace más de 40 años a través de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (en adelante EMVS). Es una **sociedad anónima de completa titularidad municipal** que, desde su creación el 17 de julio 1981, ha sido la heredera y continuadora del espíritu de las políticas sociales de vivienda que se iniciaron en la primera mitad del siglo XX.

Su objetivo principal es **facilitar el acceso a una vivienda digna y adecuada, adaptando la vivienda a las nuevas demandas ciudadanas y a las necesidades de los diversos colectivos madrileños**, sin dejar de lado la **innovación, la sostenibilidad y la calidad residencial**.

Sus principales **líneas de actuación** para conseguir este objetivo son:

- Promover y adquirir viviendas destinadas al alquiler, incrementando así el parque público municipal para satisfacer la demanda, así como la protección del derecho de la ciudadanía a la vivienda.
- Facilitar el acceso a una vivienda adecuada, teniendo en cuenta las necesidades reales de la población, a través del procedimiento establecido por el Reglamento de adjudicación de vivienda de la EMVS, programa REVIVA MADRID y otros programas sociales.
- Mediar en el alquiler entre particulares, prestándoles asesoramiento profesional y aportando garantías a través del programa Servicio de Intermediación del Alquiler (SIA).
- Renovar el patrimonio edificado de la ciudad mediante ayudas a la rehabilitación para la mejora de accesibilidad, sostenibilidad y eficiencia energética.

Todas estas acciones en su conjunto contribuyen al cumplimiento de los objetivos del Plan Estratégico Municipal. Para ello, el Ayuntamiento de Madrid, a través de la EMVS, actúa de la siguiente manera:

- Adquiriendo viviendas en todos los distritos para ponerlas a disposición de la ciudadanía con alquileres asequibles, de forma que se promueva la cohesión y el reequilibrio territorial.
- Regenerando y recuperando el espacio urbano y el patrimonio inmobiliario más desfavorecido, desde una perspectiva sostenible, a través de la gestión de los programas de rehabilitación vigentes.
- Estableciendo políticas de ecología urbana que mejoren la calidad de vida y sostenibilidad de la ciudad con recursos de eficiencia energética.
- Impulsando proyectos de innovación y generando espacios urbanos que mejoren la calidad de vida de la ciudadanía.
- Desarrollando estrategias de actuación urbana frente al cambio climático.
- Arrendando con alquileres económicos los locales y garajes de los edificios que promueve.

TRUJILLO FORMACIÓN

Esta Carta se alinea con los siguientes **Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): ODS 7, Energía accesible y no contaminante; ODS 10, Reducción de las desigualdades y ODS 11, Ciudades y comunidades sostenibles.**

SERVICIOS PRESTADOS.

SERVICIO DE ACCESO A LA VIVIENDA.
Adjudicación de viviendas públicas en alquiler. ▪ Inscripción de las solicitudes en el Registro Permanente de Solicitantes de Vivienda para la recogida de datos económicos, sociales y familiares. Este trámite se puede realizar presencialmente en la Oficina de la EMVS o en la web de la EMVS. ▪ Revisión de la solicitud, de la documentación entregada y valoración técnica. Si fuera necesario se podría requerir ampliación de la información aportada. ▪ Elaboración de la lista de participantes y publicación en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Madrid, en la sede electrónica municipal y en la página web de la EMVS. ▪ Asignación de las viviendas disponibles según la valoración de las circunstancias personales acreditadas y la disponibilidad de viviendas. ▪ Elaboración de la propuesta de adjudicación definitiva. ▪ Aprobación de la propuesta de la adjudicación definitiva de la vivienda a través de la Comisión Permanente de Adjudicación. ▪ Notificación de la adjudicación y firma del contrato.
MEDIACIÓN EN EL ALQUILER ENTRE PARTICULARES: SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN DEL ALQUILER (SIA).
▪ Inscripción en el programa, de las personas que poseen una vivienda y de las que desean alquilar una. Presencialmente en la Oficina de la EMVS o a través de la web de la EMVS. ▪ Evaluación del estado de las viviendas inscritas. ▪ Búsqueda y selección de las personas arrendatarias. ▪ Búsqueda de vivienda para los solicitantes, adecuada a sus necesidades. ▪ Valoración de la solvencia de los arrendatarios. El pago del alquiler no superará el 40% de sus ingresos netos. ▪ Preparación de un máximo de 6 visitas a las viviendas cuyo precio sea adecuado a la renta del solicitante. ▪ Labores de mediación entre las partes si fuera necesario. ▪ Suscripción gratuita de un seguro de impago y un seguro multirriesgo de hogar durante el primer año. ▪ Realización del Certificado de Eficiencia Energética sin coste adicional. ▪ Asesoramiento jurídico y fiscal con carácter informativo. ▪ Elaboración del contrato de alquiler.

TRUJILLO FORMACIÓN

SERVICIO DE REPARACIÓN DE DESPERFECTOS DEL PATRIMONIO DE LA EMVS.
▪ Recepción y registro de la incidencia, recibida. ▪ Si la incidencia es competencia de la EMVS: - Asignación al departamento competente. - Derivación a los agentes externos (empresas de mantenimiento de patrimonio y seguros) para su resolución. ▪ Si la incidencia no es competencia de la EMVS: - Comunicación de la no resolución a la persona interesada.
PROMOCIÓN DE VIVIENDA PÚBLICA.
▪ Realización de estudios previos de las parcelas. ▪ Elaboración y/o contratación de los proyectos técnicos. ▪ Licitación y ejecución de la obra contratada. ▪ Gestión de las licencias. ▪ Gestión de las garantías de recepción de obra (servicio postventa). ▪ Recepción definitiva de las obras ejecutadas.
ATENCIÓN A LA CIUDADANIA.
Información y Registro. ▪ Recepción, identificación y evaluación de las consultas recibidas para: - Dar la información general de forma inmediata. - Asignar al personal técnico cualificado para la atención especializada. ▪ Seguimiento durante todo el proceso de suministro de información. ▪ Recepción y registro de documentos. ▪ Atención personalizada y cita previa. **Sugerencias, felicitaciones y reclamaciones.** ▪ Gestionar las **sugerencias, reclamaciones y felicitaciones** remitidas por la ciudadanía. ▪ Informar sobre su estado de tramitación..

Todos los servicios ofrecidos por la EMVS son **gratuitos.**

TRUJILLO FORMACIÓN

Compromisos de calidad.

Compromiso 1 Desde que realicemos **la inscripción de la solicitud en el Registro Permanente de Solicitantes de Vivienda** hasta que la valoremos técnicamente, no transcurrirán más de 30 días naturales en el 95 % de los casos, no superando nunca los 60 días naturales.
Compromiso 2 **Notificamos la adjudicación de las viviendas** en un plazo menor o igual a 30 días naturales en el 97% de los casos, no superando nunca los 45 días naturales.
Compromiso 3 Realizamos la **inscripción de nuevas viviendas en el Programa ALMA** en un plazo menor o igual a 6 días naturales, desde que se hace la valoración, en el 97% de los casos y no superando nunca los 10 días naturales.
Indicador 3.1. Porcentaje de viviendas inscritas en un plazo menor o igual a 6 días naturales. Indicador 3.2. Porcentaje de viviendas inscritas en un plazo menor o igual a 10 días naturales.
Compromiso 4 Una vez alcanzado el acuerdo de alquiler entre las partes en el Programa ALMA, **organizamos la firma del contrato** en un plazo menor o igual a 10 días naturales en el 95% de los casos, no superando nunca los 20 días naturales.
Compromiso 5 Todos los proyectos de **promociones de viviendas de obra nueva** redactados a partir de 2024 contarán con una monitorización de las instalaciones térmicas comunitarias. Además, el 20% de los redactados a partir del año 2023 tendrán una **cobertura con fuentes renovables de, al menos, el 80% de la demanda energética anual para agua caliente sanitaria.**
Compromiso 6 Tramitamos el 90% de las **incidencias relativas a las nuevas promociones** de vivienda de la EMVS que se encuentran en periodo de garantía, en un plazo menor o igual a 8 días naturales desde su presentación y, en ningún caso, en un plazo superior a 15 días naturales.
Compromiso 7 Tramitamos el 90% de las **incidencias relativas a las viviendas** propiedad de la EMVS, en un plazo menor o igual a 10 días naturales desde su presentación y, en ningún caso, en un plazo superior a 20 días naturales.
Compromiso 8 **El servicio de atención personalizada y cita previa** atenderá al 95% de las personas desde que cumplimenten el formulario web en menos de 15 días naturales y como máximo en 1 mes.
Compromiso 9 El personal de la oficina de la EMVS tiene una **preparación técnica adecuada y presta el servicio con un trato amable y cortes**. El objetivo es que al menos el 95% de las personas usuarias valoren la preparación técnica y el trato con una puntuación igual o superior a 8, en una escala de 0 a 10.

TRUJILLO FORMACIÓN

Compromiso 10

El personal de la oficina de la EMVS presta el **servicio con claridad y con un lenguaje comprensible**. El objetivo es que al menos el 95% de las personas usuarias valoren el lenguaje claro y comprensible con una puntuación igual o superior a 8, en una escala de 0 a 10.

Compromiso 11

En la sede de la EMVS prestamos un **servicio de calidad.** El objetivo es que al menos el 95% de las personas usuarias lo valoren con una puntuación igual o superior a 8, en una escala de 0 a 10

Compromiso 12

Contestamos el 95% de las **peticiones de información** en un plazo máximo de 15 días naturales desde su entrada y en ningún caso en un plazo superior a 1 mes.

Compromiso 13

Contestamos el 85 % de las **sugerencias, reclamaciones y felicitaciones** como máximo en 30 días naturales y en ningún caso en un plazo superior a 2 meses.

3.3.- ACTUACIONES DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO.

3.3.1.- ACCESO A UNA VIVIENDA PÚBLICA.

El Ayuntamiento de Madrid, a través de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, facilita el acceso a una casa protegida a la población madrileña a través del procedimiento establecido por el **Reglamento de Adjudicación de Viviendas**, modificado en enero de 2019. El objetivo es dar una solución habitacional a un amplio colectivo de madrileños, así como poner en marcha otros programas sociales dirigidos a personas más vulnerables.

El **Registro Permanente de Solicitantes de Vivienda (RPSV)** tiene como objetivo principal la recogida de datos económicos, sociales o familiares que facilite la efectiva organización de la demanda de vivienda en la ciudad de Madrid. Deberán inscribirse en el registro quienes deseen optar a la adjudicación de una vivienda propiedad de la EMVS o gestionada por la misma y cumplan los requisitos establecidos al efecto.

EL PROCEDIMIENTO.

- Las ofertas de vivienda se publicarán en el Tablón de Edictos Electrónico del Ayuntamiento de Madrid y serán anunciadas en la web de la EMVS.
- La selección de los adjudicatarios en cada oferta de vivienda dependerá del número y tipología de los inmuebles disponibles. La demanda de solicitantes se organiza en grupos y subgrupos, de acuerdo con las circunstancias personales, familiares, sociales, económicas y de otra índole que cada solicitante presenta en el RPSV. El reglamento en vigor establece unos porcentajes mínimos de viviendas asignadas a cada grupo sobre el total de viviendas ofertadas.
- Se considerarán grupos de demanda: las personas en situación de vulnerabilidad residencial; las personas menores de 35 años y las mayores de 65; las familias monoparentales y las numerosas; las personas con discapacidad; las víctimas de violencia de género, trata y/o explotación sexual; la demanda general y las personas en "extrema exclusión residencial".

TRUJILLO FORMACIÓN

Al segmentar la adjudicación de viviendas entre todas estas situaciones sociales se consigue llegar a más sectores de la población madrileña. Los pisos se adjudican luego en función de las características de los demandantes.

NORMAS DEL PROCEDIMIENTO.

- La EMVS asigna, mediante procedimiento informático, un número de orden a cada una de las viviendas que componen la oferta.
- Luego se seleccionan tres solicitudes por cada una de las viviendas ofertadas, es decir, un seleccionado y dos reservas, por si el primero renunciara a la adjudicación o no cumpliera los requisitos para la misma.
- Una vez establecidos los subgrupos de demanda y las viviendas asignadas a cada uno, se seleccionarán los posibles adjudicatarios a través de un sorteo público ante notario en el caso de concurrir situaciones de idénticas condiciones.
- Elaborada la propuesta de selección, esta se elevará a la Comisión Permanente de Adjudicación.
- La publicación oficial se realizará en el tablón de Edictos Electrónico del Ayuntamiento de Madrid, donde se expondrán las relaciones de participantes y seleccionados, además de actuaciones o comunicaciones de interés.

  Con el fin de promover una mayor transparencia, esta se expondrá también en la sede electrónica municipal y en la página web de la EMVS.
- La persona adjudicataria contará con diez días hábiles para aceptar o renunciar a la adjudicación, contados a partir del día siguiente a la recepción de la notificación.

La EMVS podrá adjudicar vivienda, por razones excepcionales, a través de acuerdos o convenios específicos suscritos con entidades ciudadanas, que recogerán las condiciones de acceso a las viviendas, garantizando los principios de igualdad, publicidad y el principio constitucional de objetividad.

La renuncia de cualquier integrante de la unidad familiar a la vivienda adjudicada supondrá la renuncia de todos, no admitiéndose renuncias parciales.

CONDICIONES CONTRACTUALES.

- Los contratos de arrendamiento que se suscriban tendrán la duración inicial de cinco años, salvo que la legislación aplicable establezca un plazo superior
- El importe de la fianza será el correspondiente a la renta objetiva
- La renta de alquiler mensual se calculará conforme al nivel de ingresos de la unidad convivencial
- Los adjudicatarios deberán firmar un acuerdo "compromiso social común" que contendrá las recomendaciones y normas cuyo cumplimiento la EMVS considera necesarias tanto para el mejor disfrute de la vivienda como para favorecer la buena convivencia vecinal. Su incumplimiento puede suponer la resolución del contrato.

PROGRAMAS SOCIALES.

El principal objetivo de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo es facilitar a la población madrileña el derecho a una vivienda digna y adecuada. Pero también somos conscientes de que esta empresa pública debe cumplir una importante labor social con los colectivos más vulnerables. Para ello, a lo largo de sus 40 años de historia, la EMVS ha diseñado una serie de **programas sociales** para, por ejemplo, facilitar con carácter inmediato una casa a mujeres víctimas de violencia de género o ceder a varias ONG viviendas protegidas para ayudar a familias inmersas en procesos de intervención social. Aquí puedes consultar todos nuestros programas sociales, para los que la EMVS destina actualmente más de 300 inmuebles.

TRUJILLO FORMACIÓN

Programa de alojamiento alternativo y temporal con entidades sociales.

Este programa va dirigido a personas y familias, empadronadas en el municipio de Madrid, que están inmersas, o acepten estarlo, en un proceso de intervención social a través de entidades ciudadanas especializadas en la atención a personas en situación de exclusión residencial en la ciudad de Madrid. En la actualidad, mediante convenio firmado con el Ayuntamiento de Madrid y varias entidades sociales, se han destinado un total de 200 viviendas municipales para atender a estas familias.

La EMVS ha cedido estos recursos a entidades sociales sin ánimo de lucro que las atiendan de forma integral. Su objetivo principal es que las familias puedan estabilizarse y mejorar su situación socioeconómica para poder optar a un hogar de manera definitiva. Las estrategias para conseguirlo se basan en promover la ayuda mutua entre las comunidades de vecinos y el apoyo psicológico, a la empleabilidad y en la organización de la economía familiar.

Programa Construyendo Hogar (Housing First)

El programa está basado en el modelo Housing First, una alternativa que nació en Estados Unidos en la década de los 90. Su objetivo principal es la atención integral y estable, comenzando por cubrir la necesidad de alojamiento de personas que se encuentran sin hogar, en una situación de exclusión social muy grave, residentes en el municipio de Madrid.

En convenio con otras entidades, EMVS Madrid pone a disposición de la ciudadanía los recursos necesarios para alcanzar una vivienda digna. En concreto el programa cuenta con un total de 175 viviendas municipales, de las que 100 son aportadas por EMVS, amuebladas y con los suministros básicas para alojar a una sola persona o a una pareja.

3.3.2.- PLAN INTEGRAL ALQUILER.

El Ayuntamiento de Madrid, a través de la EMVS, ha puesto en marcha un nuevo **Plan Integral de Alquiler Municipal** para reactivar el mercado del alquiler en la capital. El objetivo es aumentar la oferta de viviendas y que los inquilinos/as obtengan.

PROGRAMA REVIVA.

El **Programa Reviva** busca que aquellos propietarios/as que tengan viviendas vacías las cedan en usufructo a la EMVS durante un periodo determinado a cambio de múltiples ventajas y una renta mensual garantizada durante todo el contrato de cesión.

Este nuevo programa quiere reactivar el mercado del alquiler de Madrid. Revivir la ciudad, los distritos y los barrios. El objetivo es recuperar las viviendas vacías que miles de propietarios/as tienen en desuso y aumentar así la oferta destinada al alquiler.

PROGRAMA confianza JOVEN

El plan se centra en un segmento de la población que suele tener dificultades a la hora de acceder al mercado del alquiler: los/las menores de 35 años. Con el **Programa conFIANZA Joven** la EMVS adelanta el pago de la fianza a aquellos jóvenes que se apunten al nuevo **Programa de intermediación**. El préstamo de esa fianza podrá ser devuelta en 24 meses in intereses.

TRUJILLO FORMACIÓN

Los **requisitos** de los solicitantes son:

- Llevar **empadronados** en Madrid al menos cinco años
- Tener unos **ingresos anuales** inferiores a 4 veces el IPREM
- Que el contrato de alquiler esté gestionado a través de la EMVS dentro del Programa de Intermediación SIA

El arrendador/a debería ingresar la fianza, como marca la ley en la Comunidad de Madrid.

PROGRAMA INTERMEDIACIÓN ALQUILER: Servicio de Intermediación del Alquiler (SIA).

La EMVS pone en marcha un **nuevo programa de intermediación del alquiler entre privados**. Este programa es un servicio municipal gratuito que asesora tanto a aquellos que tienen una vivienda y quieren alquilarla, como a aquellos que buscan un piso para poder arrendarlo. La EMVS les acompaña durante toda la vigencia del contrato, ayudando a propietarios e inquilinos.

El Ayuntamiento de Madrid, a través de la EMVS, puso en marcha a principios de 2021 un nuevo Plan Integral de Alquiler Municipal. Este plan tiene un programa especial que busca intermediar entre particulares. Es el Servicio de Intermediación del Alquiler (SIA), que sustituye al programa ALMA. El nuevo SIA ofrece muchas ventajas para propietarios e inquilinos.

Desde el 1 de junio de 2013, con la entrada en vigor del Real Decreto 235/2013, es obligatoria la obtención del **Certificado de Eficiencia Energética** para todas las viviendas destinadas a alquiler. Para la inscripción de las viviendas en el Programa SIA será obligatorio entregar fotocopia de este certificado, junto con el resto de la documentación. Si no disponen del mismo, ponemos a tu disposición la opción de emitirlo gratuitamente desde la EMVS.

El certificado de eficiencia energética sirve para poder comparar entre viviendas cuáles son más eficaces en el uso de la energía.

3.3.3.- EJECUCIÓN DE OBRAS.

La Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, desde su creación, ha sido la continuadora y heredera de las políticas sociales de vivienda desde el primer tercio del siglo XX: el Patronato Municipal de Casas Baratas, que operó desde 1932 a 1944; el Patronato Municipal de la Vivienda, que funcionó hasta 1970; y la Sección de Viviendas de la Gerencia Municipal de Urbanismo, cuya gestión finalizó en 1981 con el nacimiento de la EMV. En 2005 se fusionan las Empresas Municipales de Vivienda y de Suelo pasando a formar la actual EMVS.

EMVS Madrid cuenta con un patrimonio de más de 8.150 inmuebles en propiedad destinados a alquiler asequible. A esta cifra se suman otras 2.500 viviendas de 29 promociones que, en la actualidad, se encuentran en distintas fases de construcción. Este patrimonio se va incrementando de forma continuada mediante la construcción de nuevas promociones y la compra de viviendas a particulares en el mercado libre.

Nuevas promociones.

La EMVS desarrolla promociones de vivienda pública en los diferentes distritos que componen el municipio de Madrid. Las nuevas viviendas se construyen teniendo en cuenta las necesidades de la población madrileña y los más altos estándares de calidad, confort y eficiencia energética. Todas ellas se levantan en suelos públicos pertenecientes a la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo, en su gran mayoría cedidos gratuitamente por el Ayuntamiento de Madrid.

TRUJILLO FORMACIÓN

Actuaciones singulares.
La Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo no solo construye pisos. Su equipo técnico, formado por importantes arquitectos y aparejadores, también permite a la empresa pública afrontar otro tipo de proyectos urbanísticos que ayudan a la regeneración urbana y el reequilibrio territorial.
Proyectos históricos.
Desde el comienzo en 1981, la EMVS ha sido un referente, tanto nacional como internacional, en la construcción y rehabilitación de edificios de viviendas. Esto ha sido posible gracias a la incorporación de nuevas tecnologías, de la consideración de criterios medioambientales, de eficiencia energética y de accesibilidad, además de la intervención de reconocidos estudios de arquitectura. En este periodo, la EMVS también ha sido un motor fundamental para la recuperación de barrios, calles e infraestructuras tratándolos de forma conjunta en las Áreas de Rehabilitación correspondientes.

3.3.4.- AYUDAS A LA REHABILITACIÓN.

La rehabilitación de viviendas, edificios y barrios ha sido y es una prioridad para la EMVS a lo largo de sus 40 años de historia, tanto por sus importantes efectos sociales y económicos como por su contribución a la mejora del patrimonio, el paisaje urbano y la calidad de vida de la ciudadanía. Para el fomento de la rehabilitación y de la regeneración y renovación urbana la EMVS tramita una serie de ayudas económicas a través de distintos planes a la rehabilitación. Consulta en nuestra web los planes más destacados.

4.- LEY 12/2.023, DE 24 DE MAYO, POR EL DERECHO A LA VIVIENDA.

4.1.- TÍTULO PRELIMINAR: DISPOSICIONES GENERALES.

OBJETO DE LA LEY.

1. Esta ley tiene por objeto regular, en el ámbito de competencias del Estado, las condiciones básicas que garantizan la **igualdad en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales relacionados con la vivienda y, en particular, el derecho a acceder a una vivienda digna y adecuada y al disfrute de la misma en condiciones asequibles**, atendiendo al cumplimiento de lo dispuesto en los instrumentos internacionales ratificados por España y respetando en todo caso las competencias de las comunidades autónomas y, específicamente, las que tienen atribuidas en materia de vivienda.

2. Con objeto de asegurar el ejercicio del derecho a la vivienda, será asimismo objeto de esta ley la regulación del contenido básico del **derecho de propiedad de la vivienda en relación con su función social**, que incluye el deber de destinar la misma al uso habitacional previsto por el ordenamiento jurídico, en el marco de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística, así como de mantener, conservar y rehabilitar la vivienda, atribuyendo a los poderes públicos la función de asegurar su adecuado cumplimiento, en el ámbito de sus respectivas competencias, a través de la aplicación de las medidas que legalmente procedan.

TRUJILLO FORMACIÓN

3. La ley también tiene por objeto reforzar la **protección del acceso a información completa, objetiva, veraz, clara, comprensible y accesible, en las operaciones de compra y arrendamiento de vivienda**.

FINES DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE VIVIENDA.

Constituyen fines comunes de la acción de los poderes públicos en materia de vivienda, en el ámbito de sus respectivas competencias:

a) La **efectividad de los derechos de acceso en condiciones asequibles a una vivienda digna y adecuada** de acuerdo con la Constitución Española y las recomendaciones de los instrumentos internacionales ratificados por España.

b) Promover el **uso y disfrute efectivo de la vivienda,** en virtud del régimen legal de tenencia, así como su **mantenimiento, conservación y, en su caso, rehabilitación y mejora**.

c) Asegurar la **habitabilidad de las viviendas**, entendida como el conjunto de los requisitos mínimos de calidad, funcionalidad y accesibilidad universal que, atendiendo a la normativa aplicable, deben cumplir las mismas para garantizar la dignidad y la salud de las personas, para satisfacer sus necesidades de habitación en las diferentes etapas de su vida, con especial atención a las necesidades de los menores, para quienes la vivienda constituye además un espacio fundamental de desarrollo, seguridad y cobijo, y como base para el efectivo ejercicio de derechos y libertades.

d) Fomentar la **colaboración interadministrativa**, favoreciendo la coherencia y la transparencia en las actuaciones públicas de política de vivienda, así como la coordinación con las restantes políticas sectoriales, y garantizar la participación de la ciudadanía y de las entidades representativas de la sociedad civil en el ámbito de la vivienda.

e) Proteger la **estabilidad y la seguridad jurídica en la propiedad, uso y disfrute de la vivienda, con especial atención a las personas y hogares en situación o riesgo de vulnerabilidad, y específicamente a familias, hogares y unidades de convivencia con menores a cargo**, a través de medidas efectivas en materia de vivienda y asegurando la debida coordinación con medidas complementarias de atención social, formación, empleo y otras acciones de acompañamiento.

f) Favorecer el **desarrollo, gestión y mantenimiento de los parques públicos de vivienda** para asegurar una oferta significativa y estable de viviendas dignas y adecuadas a los sectores sociales con mayores dificultades de acceso a una vivienda en el mercado, mediante la necesaria inversión en cada ejercicio presupuestario y atendiendo a las características y necesidades de todos los ámbitos territoriales, afectados por diferentes dinámicas de crecimiento o de pérdida de población.

g) Impulsar la **rehabilitación y mejora de las viviendas existentes, tanto en el parque privado como en los públicos,** a través de programas y medidas en materia de sostenibilidad, eficiencia energética y utilización de energías renovables, habitabilidad, accesibilidad universal, conservación, mejora de la seguridad de utilización y digitalización, favoreciendo enfoques integrales y contemplando de forma específica las características de la vivienda en el medio rural.

h) Impulsar y fomentar la existencia de **una oferta suficiente y adecuada de vivienda en alquiler a precios asequibles, con especial atención a las personas jóvenes y hogares en situación o riesgo de vulnerabilidad**, habilitando mecanismos efectivos de regulación y uso del suelo, y desarrollando medidas e instrumentos de programación y planificación que permitan atender las necesidades reales de los demandantes y favorezcan la cohesión social y territorial.

i) Apoyar la existencia de **parques sociales de vivienda de entidades del tercer sector**, que sean complementarios a los parques públicos de vivienda y amplíen la oferta de alojamiento y vivienda destinada a colectivos y hogares vulnerables, con especial atención a familias, hogares y unidades de convivencia con menores a cargo.

j) Lograr la **máxima eficiencia en la gestión de los recursos disponibles** para favorecer el acceso a una vivienda digna y adecuada, fomentando, en su caso, las fórmulas de colaboración público-privada.

TRUJILLO FORMACIÓN

k) Proteger los **derechos básicos y los intereses legítimos en las operaciones de compra y arrendamiento de vivienda**, delimitando las responsabilidades y asegurando el acceso a información suficiente y adecuada.

l) **Eliminar cualquier tipo de discriminación, por cualquier razón, en el acceso a una vivienda y el disfrute de la misma,** asegurando la integración, inclusión y cohesión social y territorial en las actuaciones y medidas de política de vivienda.

m) Impulsar la **accesibilidad universal en el parque de vivienda**, asegurando su efectividad en las nuevas viviendas y adoptando medidas para solventar las necesidades sobrevenidas en el parque de vivienda preexistente.

n) Adoptar medidas para **identificar y prevenir la retención especulativa, la segregación residencial, los procesos de sobreocupación, la exclusión residencial grave como el chabolismo o el sinhogarismo y la degradación de las condiciones del parque de viviendas** existente y de su entorno, para permitir el desarrollo de su función residencial y la mejora de la calidad de vida.

ñ) Garantizar la **igualdad, desde la perspectiva de género, edad, capacidad y perspectiva territorial**, en todas las políticas y acciones en materia de vivienda, a todos los niveles, y en todas sus fases de planificación, ejecución y evaluación.

o) Controlar y garantizar el **uso responsable de recursos públicos suficientes**, para cumplir los objetivos de la política de vivienda por parte de las Administraciones competentes y aplicar, en la gestión del parque público, criterios de corresponsabilidad de sus ocupantes.

p) Priorizar la **atención e información a familias, hogares y unidades de convivencia con menores a cargo que, por encontrarse en situación de pobreza, exclusión social u otras formas de vulnerabilidad**, deben ser objeto de especial protección.

q) Contribuir en la aplicación de las políticas de vivienda a la **corrección de los desequilibrios territoriales, tanto en ámbitos urbanos y metropolitanos como en entornos rurales**, que pueden estar más afectados por fenómenos de despoblación.

r) Fomentar la **transparencia y garantizar la participación en el desarrollo de las políticas públicas de vivienda de los agentes que intervienen en el mercado inmobiliario**, particularmente de los promotores sociales de vivienda, de las asociaciones ciudadanas de defensa del derecho a la vivienda, de las asociaciones de arrendatarios y de propietarios, de administradores de fincas y de los agentes inmobiliarios.

s) Potenciar la **economía social**, impulsando la participación de las entidades de carácter social y asistencial en el ámbito de la vivienda.

DEFINICIONES.

a) **Vivienda:** edificio o parte de un edificio de carácter privativo y con destino a residencia y habitación de las personas, que reúne las condiciones mínimas de habitabilidad exigidas legalmente, pudiendo disponer de acceso a espacios y servicios comunes del edificio en el que se ubica, todo ello de conformidad con la legislación aplicable y con la ordenación urbanística y territorial.

b) **Infravivienda:** la edificación, o parte de ella, destinada a vivienda, que no reúne las condiciones mínimas exigidas de conformidad con la legislación aplicable. En todo caso, se entenderá que no reúnen dichas condiciones las viviendas que incumplan los requisitos de superficie, número, dimensión y características de las piezas habitables, las que presenten deficiencias graves en sus dotaciones e instalaciones básicas y las que no cumplan los requisitos mínimos de seguridad, accesibilidad universal y habitabilidad exigibles a la edificación.

TRUJILLO FORMACIÓN

c) **Vivienda digna y adecuada**: la vivienda que, por razón de su tamaño, ubicación, condiciones de habitabilidad, accesibilidad universal, eficiencia energética y utilización de energías renovables y demás características de la misma, y con acceso a las redes de suministros básicos, responde a las necesidades de residencia de la persona o unidad de convivencia en condiciones asequibles conforme al esfuerzo financiero, constituyendo su domicilio, morada u hogar en el que poder vivir dignamente, con salvaguarda de su intimidad, y disfrutar de las relaciones familiares o sociales, favoreciendo el pleno desarrollo y la inclusión social de las personas.

d) **Condiciones asequibles conforme al esfuerzo financiero**: aquellas condiciones de precio de venta o alquiler que eviten un esfuerzo financiero excesivo de los hogares teniendo en cuenta sus ingresos netos y sus características particulares, considerando, tanto la cuota hipotecaria o la renta arrendaticia, como los gastos y suministros básicos que corresponda satisfacer al propietario hipotecado o al arrendatario, no debiendo superar con carácter general el 30 por ciento de los ingresos de la unidad de convivencia.

e) **Gastos y suministros básicos**: el importe del coste de los suministros energéticos (de electricidad, gas, gasoil, entre otros), agua corriente, de los servicios de telecomunicación, y las posibles contribuciones a la comunidad de propietarios, todos ellos de la vivienda habitual.

f) **Vivienda protegida**: la vivienda sometida a un régimen especial para destinarla a residencia habitual de personas con dificultades de acceso al mercado de vivienda, tanto en ámbitos urbanos y metropolitanos, como en el medio rural. A los efectos de esta ley, se establecen las siguientes modalidades: vivienda social, o vivienda de precio limitado.

1.º **Vivienda social**: la vivienda de titularidad pública destinada al alquiler, cesión o cualquier otra fórmula de tenencia temporal sujeta a limitaciones de renta o de venta y destinada a personas u hogares con dificultades para acceder a una vivienda en el mercado. También será considerada vivienda social aquella cuyo suelo sea de titularidad pública sobre el que se haya constituido derecho de superficie, concesión administrativa o negocio jurídico equivalente.

La vivienda social podrá desarrollarse sobre terrenos calificados urbanísticamente como dotacionales públicos o estar comprendida en edificaciones o locales destinados a equipamientos de titularidad pública y afectos al servicio público.

La vivienda social podrá gestionarse de manera directa por las administraciones públicas o entidades dependientes, por entidades sin ánimo de lucro con fines sociales vinculados a la vivienda, o a través de fórmulas de colaboración público-privada, que sean compatibles con el carácter de la misma.

Podrá tener la consideración de **vivienda social de emergencia** aquella vivienda social que esté destinada a atender situaciones de emergencia, ofreciendo solución habitacional a corto plazo y de forma temporal, con carácter universal y hasta que se provea de una vivienda alternativa permanente, a personas y familias en situación de pérdida o imposibilidad para acceder a una vivienda adecuada, independientemente de las condiciones documentales y administrativas de las personas afectadas.

2.º **Vivienda protegida de precio limitado**: la vivienda de titularidad pública o privada, excluida la social o dotacional pública, sujeta a limitaciones de precios de renta y todos los demás requisitos que se establezcan legal o reglamentariamente y destinada a satisfacer la necesidad de vivienda permanente de personas u hogares que tengan dificultades de acceder a la vivienda en el mercado. La vivienda de precio limitado será calificada como tal con arreglo al procedimiento establecido por la Administración Pública competente.

g) **Vivienda asequible incentivada**: a los efectos de lo dispuesto en esta ley, se considerará como aquella vivienda de titularidad privada, incluidas las entidades del tercer sector y de la economía social, a cuyo titular la Administración competente otorga beneficios de carácter urbanístico, fiscal, o de cualquier otro tipo, a cambio de destinarlas a residencia habitual en régimen de alquiler, o de cualquier otra fórmula de tenencia temporal, de personas cuyo nivel de ingresos no les permite acceder a una vivienda a precio de mercado. Los beneficios públicos que se asignen a estas viviendas estarán vinculados a las limitaciones de uso, temporales y de precios máximos que, en cada caso, determine la Administración competente.

TRUJILLO FORMACIÓN

h) **Parque de vivienda y alojamiento del tercer sector**: el conjunto de inmuebles de titularidad o gestionados por entidades sin ánimo de lucro con fines sociales vinculados a la vivienda, destinados a satisfacer la necesidad de vivienda o alojamiento de personas u hogares en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social, o proveer vivienda asequible a amplias capas de la sociedad.

i) **Residencia habitual**: la vivienda que constituye el domicilio permanente de la persona que la ocupa y que puede acreditarse a través de los datos obrantes en el padrón municipal u otros medios válidos en derecho.

j) **Residencia secundaria**: toda aquella vivienda que se utiliza por su propietario para estancias temporales o intermitentes, y que no constituye su residencia habitual.

k) **Gran tenedor**: a los efectos de lo establecido en esta ley, la persona física o jurídica que sea titular de más de diez inmuebles urbanos de uso residencial o una superficie construida de más de 1.500 m^2 de uso residencial, excluyendo en todo caso garajes y trasteros. Esta definición podrá ser particularizada en la declaración de entornos de mercado residencial tensionado hasta aquellos titulares de cinco o más inmuebles urbanos de uso residencial ubicados en dicho ámbito, cuando así sea motivado por la comunidad autónoma en la correspondiente memoria justificativa.

l) **Sinhogarismo**: circunstancia vital que afecta a una persona, familia o unidad de convivencia que no puede acceder de manera sostenida a una vivienda digna y adecuada en un entorno comunitario y aboca a las personas, familias o unidades de convivencia que lo sufren a residir en la vía pública u otros espacios públicos inadecuados, o utilizar alternativas de alojamiento colectivo institucionalizado de las diferentes administraciones públicas o de entidades sin ánimo de lucro, o residir en una vivienda inadecuada, temporal o no, inapropiada o masificada, en una vivienda insegura, sin título legal, o con notificación de abandono de la misma, o viviendo bajo amenaza de violencia.

Podrá calificarse como sinhogarismo cronificado, cuando la situación de sinhogarismo continúe o se produzca a lo largo de un periodo de tiempo igual o superior a un año.

SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL.

1. A los efectos de la orientación de la financiación pública, tienen la consideración de **servicios de interés general, como elementos clave de la cohesión económica, social y territorial**, los determinados por las administraciones competentes en la materia, y en el ámbito de competencia estatal o de colaboración del Estado con las demás administraciones:

a) El **desarrollo de las actuaciones necesarias para la creación, ampliación, conservación y mejora del parque público de vivienda**, por parte de las Administraciones públicas competentes y sus entes instrumentales o dependientes, así como su gestión para asegurar su utilización efectiva en condiciones asequibles, tal y como se definen en el artículo anterior o en la normativa autonómica correspondiente.

b) **Las actividades, públicas o privadas, cuyo fin sea la construcción o rehabilitación de viviendas sometidas a algún régimen de protección pública que fije un precio máximo de venta y alquiler**, con destino a las personas u hogares que reúnan los requisitos preestablecidos en base a criterios objetivos que definan su situación económica y social.

c) El desarrollo de las actuaciones necesarias por parte de las Administraciones públicas competentes y sus entes instrumentales o dependientes, encaminadas a promover la **mejora de las condiciones de habitabilidad, de accesibilidad o de eficiencia energética de los edificios de viviendas, de titularidad pública y privada.**

2. Los servicios de interés general indicados en el apartado anterior podrán ser ejecutados de manera directa por las Administraciones públicas o sus entes instrumentales o dependientes, o bien, podrán realizarse a través de acuerdos con los propietarios, con las entidades legalmente constituidas del tercer sector y de la economía social, o a través de diferentes fórmulas de colaboración público-privada, en cumplimiento del marco legal vigente atendiendo a la naturaleza de la colaboración.

TRUJILLO FORMACIÓN

PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN EN LA VIVIENDA.

1. En virtud del principio de igualdad y no discriminación en la vivienda, **todas las personas tienen derecho al uso y disfrute de una vivienda digna y adecuada, cumpliendo con los requerimientos legales y contractuales establecidos en la legislación y normativa vigente, sin sufrir discriminación, exclusión, acoso o violencia de ningún tipo.**

2. Las Administraciones competentes deberán garantizar el cumplimiento de lo previsto en el apartado 1, adoptando las medidas de protección necesarias para prevenir y hacer frente, de manera específica a las siguientes situaciones que afectan al uso y disfrute de la vivienda:

a) La **discriminación directa**, que se produce cuando una persona o grupo de personas recibe, en algún aspecto relacionado con la vivienda, un trato diferente del recibido por otra persona en una situación análoga, siempre que la diferencia de trato no tenga una causa legítima que la justifique objetiva y razonablemente, y los medios utilizados sean proporcionados, adecuados y necesarios.

b) La **discriminación indirecta**, que se produce cuando una disposición normativa, un plan, una cláusula convencional o contractual, un pacto individual, una decisión unilateral, un criterio o una práctica, aparentemente neutros, producen una desventaja particular para una persona o grupo de personas respecto de otras en el ejercicio del derecho a la vivienda. No existe discriminación indirecta si la actuación tiene una finalidad legítima que la justifica objetiva y razonablemente y los medios utilizados para alcanzar esta finalidad son proporcionados, adecuados y necesarios.

c) El **acoso inmobiliario**, entendido como toda acción u omisión con abuso de derecho con el objetivo de perturbar a cualquier persona en el uso pacífico de su vivienda y crearle un entorno hostil, ya sea en el aspecto material, personal o social, con la finalidad última de forzarla a adoptar una decisión no deseada sobre el derecho que le ampara de uso y disfrute de la vivienda.

d) Las operaciones de venta, arrendamiento o cesión por cualquier título, completa o parcial, para residencia de una infravivienda, una vivienda sobreocupada y cualquier forma de alojamiento ilegal, o respecto a bienes sobre los que no se ostente un derecho legítimo que faculte al efecto o la representación del mismo.

4.2.- TÍTULO I: FUNCIÓN SOCIAL Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LA VIVIENDA.

PRINCIPIOS RECTORES DE LA GARANTÍA DE LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA VIVIENDA.

1. Atendiendo a la delimitación que del derecho a una vivienda digna y adecuada efectúa el artículo 47 de la Constitución Española, y considerando que la vivienda cumple una función social dado que constituye un bien destinado a satisfacer las necesidades básicas de alojamiento de las personas, familias y unidades de convivencia, **corresponde a las administraciones públicas competentes velar por promover las condiciones necesarias para garantizar el ejercicio efectivo de dicho derecho en condiciones asequibles y con especial atención a familias, hogares y unidades de convivencia con menores a cargo**, a través del estatuto de derechos y deberes asociados a la vivienda, en los términos dispuestos en la presente ley.

2. Para el cumplimiento de lo previsto en el apartado anterior, los poderes públicos, en el ámbito de sus respectivas competencias, deben articular los mecanismos efectivos para asegurar su debida protección, conservación, rehabilitación y mejora, en los términos dispuestos por esta ley y de acuerdo con la legislación y normativa vigente en materia de vivienda.

TRUJILLO FORMACIÓN

CAPÍTULO I. ESTATUTO BÁSICO DEL CIUDADANO.

DERECHOS DEL CIUDADANO EN RELACIÓN CON LA VIVIENDA.

Todos los ciudadanos tienen derecho a:

a) **Disfrutar de una vivienda digna y adecuada**, en los términos dispuestos por esta ley, ya sea en régimen de propiedad, de arrendamiento, de cesión de uso, o de cualquier otro régimen legal de tenencia.

b) **Acceder a la información de que dispongan las Administraciones públicas sobre los programas públicos de vivienda y a las condiciones de acceso a los mismos en formatos accesibles para personas con discapacidad, así como sobre las prestaciones, ayudas y recursos públicos disponibles** para garantizar el acceso a la vivienda por parte de las personas y familias en situación de vulnerabilidad.

c) Solicitar la **inscripción en los registros de demandantes de vivienda protegida** constituidos al efecto por las Administraciones públicas competentes en la materia, y en los diferentes programas, prestaciones, ayudas y recursos públicos para el acceso a la vivienda, en función de su situación social y económica, así como de sus circunstancias personales y familiares.

d) **Participar en los programas públicos de vivienda, y acceder a las prestaciones, ayudas y recursos públicos en materia de vivienda** en los términos y condiciones establecidos en su normativa reguladora.

DEBERES DEL CIUDADANO EN RELACIÓN CON LA VIVIENDA.

Todos los ciudadanos tienen el deber de:

a) **Respetar y contribuir a preservar el parque de vivienda**, evitando la realización de cualquier actividad molesta o insalubre, que sea perturbadora del ejercicio del derecho de uso y disfrute señalado en el artículo anterior.

b) En relación con la vivienda que se habita, **realizar las actuaciones de conservación, reparación o mejora que correspondan de acuerdo con el régimen legal de tenencia** en virtud del cual se dispone de la misma.

c) En relación con la vivienda ajena, a disposición de otras personas, hogares, o entidades públicas y privadas, **respetar la pacífica tenencia de la misma y abstenerse de la realización de cualquier tipo de actividad que la impida o dificulte**.

d) En relación con las **operaciones de compra o alquiler de vivienda, cumplir los deberes legalmente establecidos para el transmitente o intermediario** definidos en el título IV y demás normativa aplicable en dichas operaciones.

e) En relación con el parque público de vivienda, atender a su **especial importancia como instrumento de acción en favor del derecho a la vivienda y velar por su adecuado mantenimiento y conservación, para que pueda servir a los hogares con mayores dificultades.**

CAPÍTULO II. REGÍMEN JURÍDICO BÁSICO DEL DERECHO DE PROPIEDAD DE LA VIVIENDA.

CONTENIDO DEL DERECHO DE PROPIEDAD DE LA VIVIENDA: FACULTADES.

1. Además de los derechos reconocidos en la legislación estatal de suelo en función de la situación básica de los terrenos en los que se sitúe la vivienda, de conformidad con la legislación en materia de ordenación territorial y urbanística de aplicación, **el derecho de propiedad de la vivienda comprende**:

a) Las **facultades de uso, disfrute y disposición de la misma** conforme a su calificación, estado y características objetivas, de acuerdo con la legislación en materia de vivienda y la demás que resulte de aplicación.

TRUJILLO FORMACIÓN

b) **El derecho de consulta a las Administraciones competentes**, sobre la situación urbanística de la vivienda y del edificio en que se ubica.

c) La realización de las **obras de conservación, rehabilitación, accesibilidad universal, ampliación o mejora**, de conformidad con las condiciones establecidas por la Administración competente y, en su caso, el título habilitante de tales actuaciones, cuando éste sea legalmente exigible.

2. Corresponde a las **Administraciones competentes** en materia de vivienda velar por el pleno ejercicio de los derechos de la propiedad de vivienda, actuando de manera concertada y coordinada en la promoción de las acciones previstas en la legislación y en los planes y programas aplicables para favorecer el acceso a la vivienda. A tales efectos, podrán adoptarse y ejecutarse cuantas medidas prevea la legislación en la materia y, en particular, las siguientes:

a) Ayudas y subvenciones públicas.

b) Incentivos fiscales.

c) Gestión directa por parte de las Administraciones Públicas o sus entes instrumentales, o en colaboración con terceros, de los parques públicos de vivienda.

d) Colaboración con entidades del tercer sector cuyos fines de carácter social estén vinculados con la vivienda, para facilitar la gestión de viviendas pertenecientes a los parques públicos, así como la gestión de su propio parque de vivienda social.

e) Fomento de la iniciativa privada mediante convenios con los titulares de viviendas para su cesión a las Administraciones públicas competentes u otras fórmulas para favorecer el incremento de la oferta de alquiler social o a precio asequible.

f) Acciones de fomento de la intermediación en el mercado del arrendamiento de viviendas para propiciar su efectiva ocupación.

CONTENIDO DEL DERECHO DE PROPIEDAD DE LA VIVIENDA: DEBERES Y CARGAS.

1. Además de los deberes establecidos en la legislación estatal de suelo en función de la situación básica de los terrenos en los que se sitúe la vivienda, de conformidad con la legislación en materia de ordenación territorial y urbanística de aplicación, el derecho de propiedad de la vivienda queda delimitado por su función social y comprende los siguientes deberes:

a) **Uso y disfrute propios y efectivos de la vivienda conforme a su calificación, estado y características objetivas,** de acuerdo con la legislación en materia de vivienda y la demás que resulte de aplicación, garantizando en todo caso la función social de la propiedad.

b) **Mantenimiento, conservación y, en su caso, rehabilitación de la vivienda** en los términos de esta ley, de la legislación de ordenación territorial, urbanística y de vivienda, y de los instrumentos aprobados a su amparo.

c) **Evitar la sobreocupación o el arrendamiento para usos y actividades que incumplan los requisitos y condiciones de habitabilidad** legalmente exigidos.

d) En las operaciones de venta o arrendamiento de la vivienda, **cumplir las obligaciones de información establecidas en la normativa aplicable** y en el título IV de esta ley.

e) En caso de que la vivienda se ubique en una **zona de mercado residencial tensionado**, cumplir las obligaciones de colaboración con la Administración competente y suministro de información en los términos establecidos en el título II de esta ley.

2. Corresponde a las Administraciones competentes en materia de vivienda la declaración del incumplimiento de los deberes asociados a la propiedad de la vivienda, habilitando a adoptar, de oficio o a instancia de parte y previa audiencia, en todo caso, del obligado, cuantas medidas prevea la legislación de ordenación territorial y urbanística y la de vivienda.

TRUJILLO FORMACIÓN

4.3.- TÍTULO II: ACCIÓN DE LOS PODERES PÚBLICOS EN MATERIA DE VIVIENDA.

CAPÍTULO I. PRINCIPIOS GENERALES DE LA ACTUACIÓN PÚBLICA EN MATERIA DE VIVIENDA.

ACCIÓN DEL ESTADO EN MATERIA DE VIVIENDA, REHABILITACIÓN, REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA.

1. Con el objetivo de promover el ejercicio efectivo del derecho de todos los ciudadanos al disfrute de una vivienda digna y adecuada, y en el ámbito de sus competencias, el Estado llevará a cabo la **planificación necesaria** con su correspondiente financiación con el fin de facilitar el ejercicio efectivo del derecho a la vivienda, así como para favorecer la conservación y mejora del parque residencial y de su entorno construido, prestando especial atención a aquellos colectivos, personas y familias con mayores dificultades de acceso o que puedan encontrarse en riesgo de exclusión residencial y con especial atención a aquellas familias, hogares y unidades de convivencia con menores a cargo.

2. El Estado, en aplicación del **principio de cooperación**, podrá colaborar, de acuerdo con su propia planificación, en la financiación de los planes que se aprueben por las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla en materia de vivienda, rehabilitación, regeneración y renovación urbana, y propondrá, en el seno de la Conferencia Sectorial, sus propias líneas estratégicas, planes y medidas que promuevan dicha igualdad y fortalezcan el equilibrio territorial, estableciendo los oportunos indicadores de seguimiento y evaluación.

3. La acción del Estado en esta materia, en el ámbito de sus competencias, deberá **priorizar la atención y la aplicación de los programas de ayuda a aquellas personas, familias y unidades de convivencia que se encuentren en las situaciones de mayor vulnerabilidad social y económica identificadas por los servicios sociales, y en emergencia habitacional por estar afectados por procedimientos de desahucio o lanzamiento de su vivienda habitual, debiéndose promover su adecuado realojo y el acceso a una vivienda digna y adecuada,** atendiendo a sus condiciones de vulnerabilidad social y económica, así como a sus circunstancias personales y familiares, reforzando para ello los mecanismos de cooperación con las administraciones territoriales competentes.

4. La colaboración del Estado en estas competencias deberá considerar el necesario **enfoque territorial** de las políticas en materia de vivienda, rehabilitación, regeneración y renovación, adoptando medidas para atender las necesidades de vivienda tanto en los entornos urbanos y metropolitanos como en el medio rural, en municipios que puedan estar afectados por la despoblación, promoviendo programas específicos con viviendas de alquiler social, asequibles y adecuadas a cada contexto social, económico y territorial.

COMPROMISO POR LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN EL PARQUE DE VIVIENDA.

1. El Estado, en el ámbito de sus competencias o en colaboración con las demás administraciones, articulará **medidas para garantizar la accesibilidad universal de los parques de vivienda, favoreciendo la adaptación de los mismos a las necesidades funcionales de sus residentes o personas destinatarias, con especial atención a la discapacidad sobrevenida por razones de edad, por accidente, enfermedad adquirida u otras causas, y a las familias, hogares y unidades de convivencia con menores a cargo, atendiendo a las necesidades específicas de la vivienda en zonas rurales**.

TRUJILLO FORMACIÓN

2. A fin de hacer efectivo el derecho de las personas con discapacidad y de aquellas que por razón de su edad avanzada necesiten una **vivienda accesible**, así como para atender adecuadamente el derecho de los menores que formen parte de un núcleo familiar o de unidad de convivencia, en toda vivienda de nueva construcción y en aquellas objeto de intervención que requiera proyecto según lo previsto en el artículo 2.2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, se garantizará el **cumplimiento de las condiciones de accesibilidad y el cumplimiento de la normativa en materia de accesibilidad** y, en el caso de viviendas preexistentes a la vigencia de la referida normativa, se promoverá la aplicación de medidas de adecuación efectiva, aplicando programas de ayuda a tal fin, que se sumen a la aplicación de los fondos de reserva de las comunidades de propietarios.

SITUACIONES DE ESPECIAL VULNERABLIDAD.

1. Las políticas en materia de vivienda tendrán especialmente en cuenta a las **personas, familias y unidades de convivencia que viven en asentamientos y barrios altamente vulnerables y segregados, ya sea tanto en entornos urbanos como en zonas rurales, a las personas sin hogar, a las personas con discapacidad, a los menores en riesgo de pobreza o exclusión social, a los menores tutelados que dejen de serlo** y a cualesquiera otras personas vulnerables que se definan en el momento de la actuación.

2. Para ello, las Administraciones competentes en materia de vivienda podrán identificar dentro de su ámbito territorial, las **zonas que precisen actuaciones de regeneración y renovación urbana para avanzar en la erradicación de situaciones de infravivienda**, a través de acciones integradas que prevengan y reparen la exclusión social y residencial de la población residente.

3. De manera complementaria, con objeto de **luchar contra el fenómeno del sinhogarismo**, corresponde a las Administraciones competentes, de acuerdo con lo previsto en su marco normativo, la programación de medidas específicas para afrontarlo, promoviendo en su ámbito territorial el acceso a soluciones habitacionales de alojamiento en condiciones adecuadas por parte de las personas en situación de sinhogarismo y la plena inclusión de las personas sin hogar desde una perspectiva integrada e intersectorial, y posibilitando una adecuada complementariedad entre las distintas políticas, recursos y servicios, especialmente en el ámbito sanitario, social, educativo y de empleo.

Art. 16. VIVIENDA PROTEGIDA.

1. Sin perjuicio de las condiciones y requisitos establecidos por la legislación y normativa de ámbito autonómico o municipal, que tendrán en todo caso carácter prevalente, la vivienda protegida se regirá por los siguientes **principios:**

a) La vivienda **debe destinarse exclusivamente a residencia habitual** y estar ocupada durante los períodos de tiempo establecidos como mínimos en la legislación y normativa de aplicación.

b) La adjudicación de la vivienda deberá seguir un **procedimiento que asegure la transparencia, con sujeción a criterios objetivos que aseguren la pública concurrencia y den prioridad a las personas o grupos de personas demandantes que se encuentren inscritas en los registros públicos** que se constituyan por parte de las Administraciones públicas con competencias en materia de vivienda, teniendo en cuenta el orden establecido en los mencionados registros públicos.

c) Las personas adjudicatarias de viviendas protegidas **no podrán**:

1.º Ser titulares del pleno dominio o de un derecho real de uso o disfrute de ninguna otra vivienda, salvo inadecuación sobrevenida de la vivienda que ocupen a sus circunstancias personales o familiares u otras circunstancias objetivas debidamente acreditadas.

2.º Superar el nivel de ingresos máximo, en función de las características de la unidad de convivencia, que haya establecido la normativa reguladora.

TRUJILLO FORMACIÓN

d) Las viviendas protegidas que se promuevan sobre suelos cuyo destino sea el de viviendas sometidas a algún régimen de protección pública en cumplimiento de lo establecido por la letra b) del apartado 1 del artículo 20, del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, estarán sometidas a un **régimen de protección pública permanente que excluya la descalificación,** en tanto se mantenga la calificación de dicho suelo.

En el resto de supuestos, las viviendas protegidas estarán sometidas a un régimen de protección pública permanente con las salvedades que excepcionalmente pueda prever la normativa autonómica en caso de que exista causa justificada debidamente motivada para su descalificación o para el establecimiento de un plazo de calificación con la fijación del número de años de esta, que como mínimo deberá ser de 30 años.

En tal supuesto, podrá establecerse la devolución de todas o parte de las ayudas percibidas en caso de enajenación de la vivienda con posterioridad a su descalificación, conforme se establezca en su normativa reguladora.

En todo caso, se considerará causa justificada a los efectos anteriores, la promoción de viviendas protegidas en suelos cuya calificación urbanística no impusiera dicho destino y no hubiesen contado con ayudas públicas para su promoción.

e) **Su venta o alquiler estarán sujetos a la previa autorización de la Comunidad Autónoma** mientras la vivienda siga sujeta al régimen de protección pública que corresponda y sólo podrá otorgarse tal autorización en favor de personas que cumplan los requisitos previstos en la normativa correspondiente para acceder a una vivienda protegida, cuando cumplan las siguientes condiciones:

1.º Se efectúe prioritariamente a favor de personas o grupos de personas demandantes inscritas en los registros públicos previstos al efecto por la normativa autonómica o municipal, teniendo en cuenta el orden establecido en los mencionados registros públicos.

2.º El precio de la venta o el alquiler no rebase el máximo establecido al efecto.

La Administración podrá ejercer, dentro del plazo no mayor al del máximo legal para el otorgamiento de la autorización, los derechos de tanteo o de adquisición preferente y dentro de otro plazo igual tras dicho otorgamiento, los derechos de retracto o de adquisición preferente que establezca, en su caso, la legislación autonómica aplicable.

2. Las Administraciones competentes podrán arbitrar los mecanismos necesarios para alcanzar las condiciones señaladas en el apartado anterior, pudiendo articularse a través de protocolos y convenios específicos con notarios y registradores de la propiedad.

Art. 17. VIVIENDA ASEQUIBLE INCENTIVADA.

1. Con objeto de incrementar la oferta de vivienda a precios adecuados a la situación económica de los hogares en cada entorno territorial, los poderes públicos, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán impulsar la existencia de **viviendas asequibles incentivadas**, que estarán sujetas, con carácter orientativo y sin perjuicio de lo que establezcan al respecto las administraciones competentes, a las siguientes reglas:

a) Sometimiento de la vivienda a limitaciones específicas de destino durante un tiempo determinado y a unos límites máximos de precios de alquiler, que serán proporcionales y ajustados a los beneficios públicos que obtenga, sean urbanísticos, fiscales, o de cualquier otro carácter, determinadas por la Administración que los otorgue.

b) Destino de la vivienda exclusivamente a residencia habitual de la persona arrendataria, que tenga dificultades para acceder a una vivienda a precios de mercado, de acuerdo con los criterios que fije la Administración competente.

c) Innecesariedad de sujeción de la vivienda al procedimiento formal de calificación como vivienda protegida. Sin embargo, sí estará sujeta a las reglas procedimentales que determine la Administración competente para garantizar el cumplimiento de las condiciones señaladas en este artículo.

TRUJILLO FORMACIÓN

2. Las viviendas asequibles incentivadas podrán ser de nueva promoción o bien tratarse de viviendas ya existentes, siempre que en cualquier caso cumplan los requisitos legalmente establecidos, que aseguren la adecuación y calidad de las mismas, contribuyendo a favorecer la cohesión social.

3. En zonas rurales sujetas a fenómenos de pérdida de población, la vivienda asequible incentivada podrá acompañar el desarrollo de estrategias de dinamización social y económica, así como la creación de empleo y actividad en tales zonas.

4. Los instrumentos de ordenación urbanística podrán promover la puesta en el mercado de viviendas en régimen de alquiler durante períodos de tiempo determinados y a precios asequibles permitiendo incrementos de edificabilidad o densidad o la asignación de nuevos usos a una vivienda o a un edificio de viviendas, incluidos en ámbitos delimitados al efecto.

Art. 18. DECLARACIÓN DE ZONAS DE MERCADO RESIDENCIAL TENSIONADO.

1. Las Administraciones competentes en materia de vivienda podrán declarar, de acuerdo con los criterios y procedimientos establecidos en su normativa reguladora y en el ámbito de sus respectivas competencias, **zonas de mercado residencial tensionado** a los efectos de orientar las actuaciones públicas en materia de vivienda en aquellos **ámbitos territoriales en los que exista un especial riesgo de oferta insuficiente de vivienda para la población, en condiciones que la hagan asequible para su acceso en el mercado, de acuerdo con las diferentes necesidades territoriales**.

2. Sin perjuicio de lo anterior, y a los efectos de la aplicación de las medidas específicas contempladas en esta ley, la declaración de zonas de mercado residencial tensionado deberá realizarse por la Administración competente en materia de vivienda de conformidad con las siguientes reglas:

a) La declaración deberá ir precedida de un procedimiento preparatorio dirigido a la obtención de información relacionada con la situación del mercado residencial en la zona, incluyendo los indicadores de los precios en alquiler y venta de diferentes tipos de viviendas y su evolución en el tiempo; los indicadores de nivel de renta disponible de los hogares residentes y su evolución en el tiempo que, junto con los precios de vivienda, permitan medir la evolución del esfuerzo económico que tienen que realizar los hogares para disponer de una vivienda digna y adecuada. A tal efecto, se podrá tener en cuenta en lo relativo a la distribución de los precios de venta, los ámbitos territoriales homogéneos de los mapas de valores de uso residencial que elabore la Dirección General del Catastro del Ministerio de Hacienda y Función Pública, en el marco de sus informes anuales del mercado inmobiliario, de conformidad con la disposición final tercera del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo.

b) La declaración de un ámbito territorial como zona de mercado residencial tensionado implicará la realización de un trámite de información en el que deberá ponerse a disposición pública la información sobre la que se basa tal declaración, incluyendo los estudios de distribución espacial de la población y hogares, su estructura y dinámica, así como la zonificación por oferta, precios y tipos de viviendas, o cualquier otro estudio que permita evidenciar o prevenir desequilibrios y procesos de segregación socio espacial en detrimento de la cohesión social y territorial.

c) La resolución del procedimiento de delimitación por parte de la Administración competente en materia de vivienda deberá motivarse en deficiencias o insuficiencias del mercado de vivienda en la zona, en cualquiera de sus modalidades, para atender adecuadamente la demanda de vivienda habitual y, en todo caso, a precio razonable según la situación socioeconómica de la población residente y las dinámicas demográficas, así como las particularidades y características de cada ámbito territorial. La referida resolución deberá ser comunicada a la Secretaría General de Agenda Urbana y Vivienda del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

TRUJILLO FORMACIÓN

d) La vigencia de la declaración de un ámbito territorial como zona de mercado residencial tensionado será de tres años, pudiendo prorrogarse anualmente siguiendo el mismo procedimiento, cuando subsistan las circunstancias que motivaron tal declaración y previa justificación de las medidas y acciones públicas adoptadas para revertir o mejorar la situación desde la anterior declaración. Para la aplicación de las medidas contenidas en esta ley, con carácter trimestral el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana aprobará una resolución que recoja la relación de zonas de mercado residencial tensionado que hayan sido declaradas en virtud del procedimiento establecido en este artículo.

3. La declaración de una zona de mercado residencial tensionado establecida en el apartado anterior requerirá la elaboración de una memoria que justifique, a través de datos objetivos y fundamentada en la existencia de un especial riesgo de abastecimiento insuficiente de vivienda para la población residente, incluyendo las dinámicas de formación de nuevos hogares, en condiciones que la hagan asequible, por producirse una de las circunstancias siguientes:

a) Que la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler en el presupuesto personal o de la unidad de convivencia, más los gastos y suministros básicos, supere el treinta por ciento de los ingresos medios o de la renta media de los hogares.

b) Que el precio de compra o alquiler de la vivienda haya experimentado en los cinco años anteriores a la declaración como área de mercado de vivienda tensionado, un porcentaje de crecimiento acumulado al menos tres puntos porcentuales superior al porcentaje de crecimiento acumulado del índice de precios de consumo de la comunidad autónoma correspondiente.

4. La declaración, de acuerdo con este procedimiento, de un ámbito territorial como zona de mercado residencial tensionado conllevará la redacción, por parte de la Administración competente, de un plan específico que propondrá las medidas necesarias para la corrección de los desequilibrios evidenciados en su declaración, así como su calendario de desarrollo.

5. El Departamento Ministerial competente en materia de vivienda, en el marco del ejercicio de las competencias estatales, podrá desarrollar, de acuerdo con la administración territorial competente, un programa específico para dichas zonas de mercado residencial tensionado, que contemplará la diversidad territorial, tanto en entornos urbanos o metropolitanos como en zonas rurales, que modificará o se anexará al plan estatal de vivienda vigente, y habilitará al Estado para:

a) Promover fórmulas de colaboración con las administraciones competentes y con el sector privado para estimular la oferta de vivienda asequible en dicho ámbito y en su entorno.

b) El diseño y adopción de medidas de financiación específicas para ese ámbito territorial que pudieran favorecer la contención o reducción de los precios de alquiler o venta.

c) El establecimiento de medidas o ayudas públicas específicas adicionales dentro del plan estatal de vivienda vigente, de acuerdo con las previsiones que en su caso éste establezca.

6. La aplicación del programa establecido en el apartado anterior podrá implicar la adopción de medidas en el seno de la Comisión de Coordinación Financiera de Actuaciones Inmobiliarias y Patrimoniales, encaminadas a favorecer el incremento de la oferta de vivienda social y asequible incentivada conforme a lo establecido en la disposición adicional segunda de esta ley.

Art. 19. COLABORACIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN DE LOS GRANDES TENEDORES EN ZONAS DE MERCADO RESIDENCIAL TENSIONADO.

1. En desarrollo del servicio de interés general establecido en la presente ley, los grandes tenedores de vivienda tendrán la obligación de colaborar con las administraciones públicas competentes en materia de vivienda. A tal efecto, las Administraciones públicas competentes en materia de vivienda podrán exigir a los grandes tenedores de vivienda en las zonas de mercado residencial tensionado declaradas según lo previsto en el apartado 2 del artículo anterior, el cumplimiento de la obligación de colaboración y suministro de información sobre el uso y destino de las viviendas de su titularidad que se encuentren en tales zonas de mercado residencial tensionado.

TRUJILLO FORMACIÓN

2. A tal efecto, en la memoria que acompañe a la propuesta de declaración de zona de mercado residencial tensionado que se recoge en el apartado 3 del artículo anterior, se definirán los criterios para la consideración de gran tenedor de vivienda en la zona de mercado residencial tensionado, en función de su potencial influencia, por el volumen de inmuebles de uso residencial de su titularidad en el mercado de alquiler de dicha zona, que, sobre la base de la definición de gran tenedor recogida en el artículo 3 de esta ley, podrá incorporar criterios adicionales acordes a la realidad y características de la zona o atendiendo a la normativa específica de la Administración competente en materia de vivienda.

3. La información a aportar se referirá al año natural anterior, a requerimiento de las Administraciones Públicas competentes en materia de vivienda, debiendo comunicarse en un plazo máximo de tres meses desde el referido requerimiento, que incluirá, con respecto a las viviendas de titularidad del gran tenedor en la zona de mercado residencial tensionado, al menos, los siguientes datos:

a) Los datos identificativos de la vivienda y el edificio en que se ubica, incluyendo la dirección postal, año de construcción y, en su caso, año y tipo de reforma, superficie construida de uso privativo por usos, referencia catastral y calificación energética.

b) Régimen de utilización efectiva de la vivienda, en el contexto de los de usos previstos en los instrumentos de ordenación territorial y urbanística.

c) Justificación del cumplimiento de los deberes asociados a la propiedad de vivienda, establecidos en el artículo 11 de esta ley.

4. Considerando la información aportada de acuerdo con lo previsto en el apartado anterior, las Administraciones Públicas podrán establecer fórmulas de colaboración con los propietarios con objeto de favorecer el incremento de la oferta de alquiler asequible en la zona.

CAPÍTULO II. COLABORACIÓN Y COOPERACIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN MATERIA DE VIVIENDA.

Art. 20. COLABORACIÓN ENTRE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN MATERIA DE VIVIENDA.

1. Con el objetivo de cooperar en los fines de la política de vivienda, y especialmente en los servicios de interés general recogidos en el artículo 4 de esta ley o los recogidos en las normativas de las administraciones competentes, las administraciones públicas, sus organismos públicos y entidades vinculadas o dependientes desarrollarán los **principios de colaboración y cooperación en materia de vivienda, rehabilitación, regeneración y renovación urbana,** entre otros, en los siguientes ámbitos:

a) Compartiendo la información que cada administración o entidad disponga o elabore relativa a estas materias.

b) Mediante los Protocolos Generales de Actuación o convenios que se suscriban entre las partes para acordar ámbitos y compromisos específicos de actuación, ya sea en desarrollo de los planes estatales, los que se refieran a zonas declaradas como de mercado residencial tensionado, u otros que se acuerden entre las administraciones implicadas.

c) Mediante los acuerdos aprobados en el seno de los órganos de cooperación en este ámbito.

2. Los instrumentos administrativos de colaboración que se formalicen en materia de vivienda, rehabilitación, regeneración y renovación urbanas podrán tener una duración de hasta 80 años, cuando así lo requiera la ejecución de las actuaciones contenidas en el mismo, ya sea por su complejidad de gestión o por la naturaleza de lo conveniado entre las partes.

TRUJILLO FORMACIÓN

Art. 21. ÓRGANOS DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE VIVIENDA Y SUELO.

Se establecen los siguientes órganos de cooperación en materia de vivienda y suelo:

a) **Conferencia Sectorial de Vivienda y Suelo**: es el máximo órgano de cooperación de estas materias entre el Estado, las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla. Se reunirá al menos una vez al año y será presidida por el titular del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

b) **Comisión Multilateral de Vivienda y Suelo**: Será presidida por el titular de la Secretaría General de Agenda Urbana y Vivienda, y reunirá a los titulares de las Direcciones Generales competentes en estas materias. Se reunirá al menos una vez al año, y en ella se evaluará el cumplimiento de los acuerdos y directrices emanados de la Conferencia Sectorial, y se propondrán los asuntos que se acuerden elevar a ese Órgano.

c) **Comisiones Bilaterales de Vivienda y Suelo**: reunirán a las Direcciones Generales competentes del Estado y cada comunidad autónoma o ciudad de Ceuta y Melilla, con el objeto de hacer seguimiento, adoptar acuerdos, o establecer criterios de coordinación entre ambas administraciones.

Art. 22. COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL.

Corresponde al **Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, o Departamento Ministerial competente en materia de vivienda**, la coordinación e impulso de las iniciativas que afecten a la vivienda, la rehabilitación, regeneración y renovación urbana y rural, en cooperación con otros Ministerios que pudieran abordar aspectos específicos relacionados con esas materias.

Corresponde igualmente a ese Departamento Ministerial la propuesta de estrategias o medidas relacionadas con estas materias al Consejo de Ministros, o a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

CAPÍTULO III. ACTUACIÓN DEL ESTADO EN MATERIA DE VIVIENDA.

Art. 23. PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN ESTATAL EN MATERIA DE VIVIENDA.

1. La Administración General del Estado contribuirá, en colaboración con las demás Administraciones públicas en cualquiera de las formas admitidas por la legislación reguladora del régimen del sector público, a garantizar el derecho constitucional a disfrutar de una vivienda digna y adecuada mediante los instrumentos de política fiscal, económica, social y de planificación o de programación de su competencia, atendiendo a la realidad económica, financiera y social, en favor de la cohesión territorial y la lucha contra la despoblación.

2. Para cumplir con el objeto de la ley, los instrumentos de planificación y programación de la Administración General del Estado apoyarán a las Administraciones territoriales competentes en la ejecución de las políticas de vivienda que, previo análisis y determinación de las necesidades, aseguren la existencia de una oferta suficiente y adecuada de vivienda en condiciones asequibles, fomentando la utilización racional del suelo y propiciando la ocupación eficiente del parque residencial, y asegurando que tales instrumentos cuenten con una adecuada dotación presupuestaria.

Para ello, la planificación y programación de la Administración General del Estado, en el marco de la consecución de los fines establecidos en esta ley, favorecerá e impulsará de forma prioritaria:

a) La rehabilitación y la mejora de las viviendas existentes, así como la promoción de vivienda encaminada a la formación de parques públicos de vivienda.

b) La existencia de modalidades de vivienda que se adapten a las necesidades sociales.

TRUJILLO FORMACIÓN

c) La adecuada dotación de programas de ayuda específicamente dirigidos a las personas y hogares con mayores dificultades para acceder a una vivienda, con especial atención a las personas jóvenes y hogares sujetos a mayor vulnerabilidad, así como las familias, hogares y unidades de convivencia con menores a cargo.

Art. 24. PLANES ESTATALES EN MATERIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN, REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA Y RURAL.

1. Los instrumentos principales de actuación del Estado en política de vivienda serán los **planes estatales en materia de vivienda y en materia de rehabilitación, regeneración y renovación urbana y rural**. Estos planes, en coordinación con las demás estrategias estatales y con otras políticas públicas sectoriales, incluirán una planificación plurianual, que podrá estar vinculada a medidas relativas a la financiación, la fiscalidad, regulatorias, de apoyo a la puesta a disposición de vivienda a precios asequibles a través de fórmulas de colaboración público-privada que permitan crear un fondo de vivienda asequible o de cualquier otro tipo, que sean útiles para favorecer el acceso a la vivienda y mejorar la calidad del parque residencial y de su entorno construido y coadyuvar a la consecución de los objetivos de los planes.

2. Los planes estatales en materia de vivienda, rehabilitación, regeneración y renovación urbana y rural estarán formados por programas que promoverán y apoyarán de manera prioritaria las siguientes actuaciones:

a) Las que fomenten la ocupación racional y eficiente del patrimonio residencial.

b) La conservación, el mantenimiento, la rehabilitación y la mejora de las viviendas que estén destinadas o vayan a destinarse a residencia habitual, así como la regeneración y renovación de su entorno construido, favoreciendo enfoques integrales que garanticen la accesibilidad universal.

c) Las actuaciones necesarias para la creación, ampliación y gestión de los parques públicos de vivienda, tanto derivadas de la nueva construcción como de la rehabilitación, orientados prioritariamente a atender la necesidad de vivienda de las personas, familias y unidades de convivencia en situación de mayor vulnerabilidad social y económica.

d) La construcción y rehabilitación de viviendas sometidas a algún régimen de protección pública.

e) La promoción de nuevas modalidades de vivienda y de desarrollo urbano y rural que se adapten a las necesidades sociales, así como las actuaciones destinadas a favorecer el acceso de la ciudadanía a una vivienda sometida a algún régimen de protección pública, incluyendo instrumentos financieros que promuevan mecanismos público-privados.

f) Actuaciones encaminadas a favorecer el acceso a la vivienda por parte de jóvenes, así como a garantizar una vivienda digna y adecuada para personas en situación de mayor vulnerabilidad social, chabolismo, infravivienda o en emergencia habitacional.

En la identificación de las actuaciones anteriores deberá incorporarse una perspectiva territorial que permita establecer medidas específicas para atender las necesidades de los distintos entornos territoriales y, específicamente, las de los pequeños municipios afectados por procesos de envejecimiento o despoblación.

El desarrollo de las actuaciones previstas en las letras c) y f) podrán servir para atender a los trámites de intermediación y conciliación previos a la presentación de la demanda, así como a la atención a las personas y hogares sujetos a vulnerabilidad en los procedimientos recogidos en los artículos 439, 655 bis y 685 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

TRUJILLO FORMACIÓN

3. Con la finalidad de evitar la especulación, además de las limitaciones establecidas en esta ley para la vivienda protegida, los planes estatales podrán establecer en la aplicación de sus programas medidas para redistribuir socialmente el beneficio obtenido, en su caso, como consecuencia de la enajenación, dentro del límite temporal que dichos planes establezcan, de viviendas que hayan obtenido ayudas públicas para la realización de obras de rehabilitación, regeneración y renovación urbana o rural, ya sea mediante la devolución de las ayudas, u otras medidas que se establezcan.

4. Corresponde al Gobierno, oídas las comunidades autónomas en el seno de la Conferencia Sectorial de Vivienda y Suelo, la aprobación de los Planes que concreten y desarrollen la política económica estatal en materia de vivienda y que contengan las medidas que, en cada caso, se establezcan, de conformidad con lo dispuesto en los apartados anteriores. Estos Planes Estatales podrán contribuir a la financiación de los planes que se aprueben por parte de las comunidades autónomas o ciudades de Ceuta y Melilla, en los términos y condiciones que a tal efecto se establezcan, sin perjuicio y de manera complementaria a la financiación aplicada a tal efecto por las mismas.

5. Los planes estatales en materia de vivienda, rehabilitación, regeneración y renovación urbana y rural establecerán programas para promover el acceso al derecho a una vivienda digna y adecuada por parte de las personas, familias y unidades de convivencia más vulnerables, con objeto de promover en todo caso una solución de emergencia habitacional debida a la pérdida, amenaza de pérdida, vivienda inadecuada o ausencia de vivienda. Asimismo, deberán incorporar programas específicos para promover la oferta de vivienda suficiente y adecuada con objeto de revertir la dificultad en el acceso a la vivienda, especialmente, en las zonas declaradas como de mercado residencial tensionado de acuerdo con lo establecido en esta ley.

Art. 25. COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA Y FONDO DE VIVIENDA ASEQUIBLE.

1. El apoyo a la puesta a disposición de vivienda a precios asequibles a través de fórmulas de colaboración público-privada que permitan crear un fondo de vivienda asequible, referido en el artículo anterior, podrá llevarse a cabo a través de mecanismos de trabajo conjunto entre las Administraciones Públicas y las principales asociaciones de entidades privadas gestoras de vivienda y entidades del tercer sector, que posibiliten el cumplimiento de la función social de la vivienda.

2. Este tipo de mecanismos potenciará la conformación y ampliación de un fondo de vivienda asequible de titularidad privada a la vez que se avanza, en el marco de la colaboración con las Administraciones territoriales, en el fortalecimiento de los parques públicos de vivienda.

3. El objetivo del fondo de vivienda asequible será dotar de nuevos instrumentos a las Administraciones territoriales al servicio de las políticas públicas en materia de vivienda, generando un parque de vivienda asequible incentivada o vivienda social, especialmente en aquellos ámbitos en los que es necesario recuperar el equilibrio entre la oferta y la demanda de vivienda en alquiler, contribuyendo a la moderación de los precios. A tal efecto, deberán considerarse las necesidades específicas de los distintos ámbitos territoriales, tanto en los ámbitos urbanos y metropolitanos como en los pequeños municipios de las áreas despobladas, y las características propias de cada mercado.

4. El fondo de vivienda asequible estará regulado a través de acuerdos específicos con las asociaciones de entidades privadas gestoras de vivienda en alquiler, entidades del tercer sector, o los principales operadores, que tendrán los siguientes objetivos específicos:

a) Dar respuesta y acompañamiento, en coordinación con los servicios sociales y entidades del tercer sector, a las personas y familias con menos recursos, evitando desahucios en situaciones de vulnerabilidad, y estableciendo protocolos de colaboración entre las Administraciones Públicas y las entidades privadas gestoras de vivienda.

b) Incrementar el parque de vivienda social y asequible, especialmente en zonas de mercado residencial tensionado.

c) Promover el compromiso de destinar un porcentaje mínimo de su parque a vivienda social o asequible.

TRUJILLO FORMACIÓN

En la definición de estos objetivos deberá incorporarse una perspectiva territorial, para atender las necesidades de los distintos entornos territoriales y, específicamente, las de los pequeños municipios afectados por procesos de envejecimiento o despoblación.

5. En el caso de que las administraciones competentes en materia de vivienda hayan establecido en su legislación un fondo de vivienda asequible, podrán acogerse a lo previsto en este artículo conjuntamente con lo previsto en su normativa propia.

Art. 26. CONSEJO ASESOR DE VIVIENDA.

1. Con la finalidad de asegurar la participación de los distintos agentes sociales en la elaboración y desarrollo de la política de vivienda, el Consejo Asesor de Vivienda será el órgano colegiado, de carácter técnico, asesor y consultivo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en materia de programación estatal de la política de vivienda.

Este Consejo podrá estar integrado por representantes de los distintos Departamentos Ministeriales con competencias relacionadas con la vivienda, de asociaciones empresariales, de asociaciones y colegios profesionales, de entidades financieras, de asociaciones del tercer sector, de la economía social y de asociaciones representativas de intereses afectados por la ley. También podrán formar parte del Consejo distintos profesionales expertos en materia de vivienda, así como del ámbito universitario y de la investigación.

2. Reglamentariamente, se establecerá la creación del Consejo Asesor de Vivienda, definiendo su composición, atribuciones y funcionamiento.

5.- LA VIVIENDA COMO FACTOR DE INTEGRACIÓN SOCIAL.

5.1.- VIVIENDA E INTEGRACIÓN SOCIAL.

Es necesario partir de una concepción profunda del alojamiento, que va mucho más allá de su consideración como espacio físico. La negación del derecho a la vivienda implica la negación –o al menos la obstaculización- de otros derechos reconocidos en los Tratados Internacionales y en la legislación española. El derecho a la vivienda se configura como un derecho social básico que tiene su reflejo en otros derechos igualmente significativos, entre los que podemos destacar los siguientes:

- **Derecho a la seguridad:** no tener vivienda supone desprotección e inseguridad.
- **Derecho a la intimidad:** difícilmente puede quedar garantizada la intimidad personal y familiar si no se dispone de espacios propios donde desarrollarla.
- **Derecho a la imagen propia, el aseo y la higiene personal:** la precariedad en el alojamiento influye en los hábitos básicos orientados a prevenir los efectos nocivos sobre la salud.
- **Derecho a la salud:** La precariedad residencial genera una situación de permanente desasosiego, una continua incertidumbre en relación al presente y al futuro. Una exposición prolongada a estos niveles de estrés puede contribuir al desarrollo de enfermedades cardíacas y cerebro-vasculares, hipertensión, úlceras, problemas musculares y de huesos. Pueden resultar alteradas las funciones inmunológicas o aparecer problemas de ansiedad, depresión, neurosis, angustia, agotamiento …
- **Derecho a tener un lugar donde estar localizado:** la carencia de vivienda implica la imposibilidad de tener una dirección postal o de estar empadronado –hecho generador de diferentes derechos-.

TRUJILLO FORMACIÓN

- **Derecho a formar y vivir en familia:** la vivienda influye en la configuración y desarrollo de la familia. Las viviendas no se construyen en relación a las tipologías familiares: esto se aprecia en el coste de acceso a la vivienda, que no solo influye en el acceso a los jóvenes, sino que también puede determinar en procesos de separación o reorganización familiar.
- **Derecho a la reagrupación familiar:** en los procesos migratorios el derecho a la reagrupación familiar está muy condicionado por las posibilidades de contar con una vivienda adecuada.
- **Derecho a la educación:** la vivienda es el lugar donde se despliegan muchos aspectos de la vida familiar, incidiendo sobre los modelos de convivencia y la forma de relacionarse, es el espacio donde poder educar a los hijos, jugar con ellos, apoyarles en los estudios o disfrutar de un tiempo común de ocio.
- **Derecho a la participación ciudadana:** supone una vulneración del derecho a participar en la sociedad. El derecho a la participación está relacionado con el hecho de ser un ciudadano "visible" que participa activamente en la sociedad.
- **Derecho a la protección social:** las políticas de inclusión social se plantean desde medidas que normalmente se asumen a partir de datos cuantitativos en relación a la población censada en un lugar determinado. La población que carece de vivienda o que no está empadronada no existe en los censos. Una de las características de la exclusión residencial es la invisibilización de las personas excluidas.

Por todo lo expuesto, podemos concluir que una vivienda adecuada no es solo un derecho, sino también una necesidad imprescindible para poder gozar de una vida digna.

5.2.- LA PRESTACIÓN DE ALOJAMIENTO COMO INSTRUMENTO PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL EN EL MARCO DEL SISTEMA DE SERVICIOS SOCIALES.

A principios de los 80 se comienza a desarrollar el Sistema Público de Servicios Sociales como uno de los Sistemas de Protección Social del Estado Social. El Sistema de Servicios Sociales comenzó a desarrollar su contenido funcional y estructural, dando como resultado una serie de prestaciones que le ha configurado como sistema de protección social. La prestación de alojamiento, sin embargo, ha sido una de las principales debilidades de este Sistema. Esta prestación va a ser muy débil tanto en su desarrollo como en su concreción en dispositivos y recursos.

La prestación de alojamiento, tal y como señala el Plan Concertado de Prestaciones Básicas para las Corporaciones Locales es "aquella prestación que da respuesta a la necesidad de toda persona de disponer de un espacio digno donde alojarse y en el que desarrolla los aspectos más elementales de la convivencia social". Esta prestación se destinaría a las personas imposibilitadas de satisfacer las necesidades básicas, con graves deficiencias de convivencia socio-familiar, que carecen de un alojamiento digno y estable.

Esta prestación se ha concretado en recursos no institucionalizadores (plazas en alojamientos hosteleros, pisos con acompañamiento social …) o dispositivos con claro contenido institucionalizador (centros de acogida, dispositivos residenciales …).

No se debe confundir el derecho a la prestación básica de alojamiento en el marco del Sistema de Servicios Sociales con el derecho social a una vivienda. Es necesario articular políticas sociales de vivienda para los colectivos en situación de riesgo social o en situación de exclusión que se encuentran en procesos estables de intervención por parte de los Servicios Sociales.

TRUJILLO FORMACIÓN

Desde el marco de las actuales teorías de la exclusión, la pérdida de la vivienda o la dificultad de acceso a la misma, se convierte en uno de los factores o acontecimientos vitales que inciden en la instauración de los procesos de exclusión. Siguiendo el esquema explicativo de Robert Castell sobre la exclusión, nos encontramos con tres grandes grupos relacionados con la exclusión residencial:

- En primer lugar, grupos vulnerables que están amenazados por la precariedad e inestabilidad en la vivienda.
- En segundo lugar, los colectivos que sufren procesos consolidados de exclusión, donde la pérdida permanente de la vivienda se convierte en un factor determinante en los procesos de exclusión ya consolidados.
- En tercer lugar, las personas sin hogar, colectivo social que se caracteriza por la pérdida absoluta de toda vinculación con las posibilidades de acceso a una vivienda y que se tienen que conformar, en muchos casos, con la respuesta paliativa y de urgencia que se proporciona desde los Centros de Acogida.

La prestación de alojamiento, con los colectivos señalados, debe entenderse en clave de transitoriedad y provisionalidad, sin que pueda asumir el papel que debe protagonizar el sistema social de vivienda. Es importante diferenciar entre el derecho al acceso a una vivienda digna y la prestación de alojamiento, que desarrolla un importante papel como mecanismo preventivo en situaciones de riesgo o como instrumento de inserción para colectivos que no cuentan con una vivienda propia y que se encuentran dentro de procesos de exclusión.

La prestación de alojamiento, por tanto, no debe proporcionarse de forma aislada y carente de un proceso de intervención social estable y definido por los trabajadores sociales. Se debe asumir política, institucional y técnicamente esta prestación y el desarrollo de los dispositivos y equipamientos que requiere, dotando presupuestariamente los Planes Estratégicos y los Planes Sectoriales para que den respuesta a las diferentes formas de manifestarse la necesidad de alojamiento.

5.3.- CRISIS DE LA VIVIENDA Y COLECTIVOS AFECTADOS.

La vivienda se ha convertido desde los años 80 en un problema generalizado en nuestra sociedad. Los precios de la vivienda han ido creciendo de forma desproporcionada, impidiendo su acceso a amplias capas de la sociedad. Esta **crisis de accesibilidad**, la **ausencia de alternativas residenciales** y las **dificultades estructurales del mercado laboral** se han traducido en la imposibilidad de acceder a la vivienda.

La accesibilidad a la vivienda va a depender de tres componentes:

- El precio de las viviendas que están en oferta en el mercado inmobiliario.
- Los recursos económicos o capacidad para adquirirla.
- Las condiciones de financiación y los apoyos exteriores que se tienen en el momento de intentar acceder a la vivienda.

Los niveles que han alcanzado en el mercado los precios de la vivienda obligan a sus usuarios a recurrir a los préstamos bancarios, lo cual en muchas ocasiones va a comprometer el resto de la economía familiar.

TRUJILLO FORMACIÓN

La falta de otras alternativas residenciales agrava esta situación, ya que nos encontramos con:

1. Ausencia de un parque de vivienda de alquiler con precios moderados.
2. Ausencia de un parque de viviendas públicas en alquiler capaz de cubrir las necesidades de los grupos sociales más desfavorecidos.
3. Existencia de un volumen considerable de viviendas vacías.
4. Descenso de las viviendas de protección pública.

Es frecuente encontrarnos con casos extremos en los que ya se plantean procesos judiciales por impago o desahucios.

El problema de la vivienda va a afectar de forma considerable a algunos colectivos concretos:

Jóvenes.	Para comprar una vivienda en las condiciones normales del mercado es necesario disponer de al menos tres elementos: • Un trabajo estable que garantice la devolución del préstamo. • Unos ingresos suficientes para pagar las mensualidades del préstamo. • En la mayoría de los casos un avalista que respalde la solicitud. Los jóvenes son uno de los colectivos más afectados por la inestabilidad laboral y la precariedad de los empleos.
Procesos ruptura familiar.	Los procesos de ruptura familiar con frecuencia no se producen por las dificultades de acceder a una nueva vivienda. Nos podemos encontrar con relaciones de pareja muy deterioradas que se mantienen unidas por las dificultades económicas, familias en las que se han producido situaciones graves de maltrato –incluso hacia los hijos- que mantienen la convivencia. Cuando se produce la separación familiar las nuevas unidades familiares tienen dificultades para hacer frente en solitario a las nuevas viviendas, y en muchos casos tienen que retornar a los domicilios de las familias biológicas.
Infraviviendas.	Estos colectivos suelen coincidir con los grupos con rentas económicas más bajas o con menos capacidad de empleabilidad por diversos factores: minorías étnicas, inmigrantes, desempleados de larga duración, familias con bajas rentas … El hacinamiento suele ser muy frecuente, así como las viviendas muy deterioradas produciéndose situaciones de infravivienda vertical.

5.4.- LA POBREZA ENERGÉTICA.

El concepto de pobreza energética aparece por primera vez a raíz de la crisis del petróleo de 1973, considerándose ligado a una situación de pobreza. Sin embargo, a medida que se ha ido produciendo un aumento de los precios de la energía, este problema fue tomando entidad propia, hasta que, en 1991, Brenda Boardman establece la primera definición de pobreza energética que se ha mantenido hasta ahora: "**La pobreza energética es la incapacidad de un hogar de obtener unos servicios energéticos adecuados (en la vivienda) por el 10% de su renta**"

TRUJILLO FORMACIÓN

La causa de una situación de pobreza energética desde este primer momento se sitúa en la interacción de tres factores:

- Elevados precios de la energía.
- Bajos ingresos de los hogares.
- Baja eficiencia energética en las viviendas.

Con el objetivo de erradicar la pobreza energética, el profesor **Hills** del Centro de Análisis de Exclusión Social del Reino Unido (2012), propone que se consideran **hogares en situación de pobreza energética** si "sus necesidades energéticas son superiores a la mediana nacional, tras pagar estos costes energéticos, la renta disponible se encuentra por debajo de la línea de pobreza oficial."

No hay demasiados estudios que desciendan de escala para evaluar la pobreza energética en diferentes territorios. Uno de éstos, es el estudio de la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) titulado **Pobreza, vulnerabilidad y desigualdad energética**. Este informe analiza la evolución de la pobreza energética en la Comunidad de Madrid.

- Utilizando el **enfoque bajos ingresos y altos costes energéticos**, determina que el 10% de los hogares en España estarían en situación de pobreza energética en 2014 (casi 5.000.000 millones de personas). Este porcentaje del 10% es similar en la Comunidad de Madrid, que supondría unos 251.270 hogares en situación de pobreza energética en la Comunidad de Madrid.
- Desde el enfoque denominado de **ingreso mínimo aceptable**, basado en la metodología propuesta por Moore, 2012 y Heindl, 2015. Se basa en la definición de los ingresos necesarios para alcanzar un estándar mínimo de consumo de bienes y servicios del hogar en función del tamaño y composición. El porcentaje de hogares en España que no puede mantener su vivienda en condiciones adecuadas de temperatura en invierno es del 11%. En el caso de la Comunidad de Madrid, este porcentaje en 2014 es menor, alrededor del 8%.
- Si se aplica el enfoque basado en el ingreso mínimo aceptable con una renta mínima de inserción de 666 euros, el porcentaje de hogares afectados sería en 2014 del 21%, afectando a unas 12.100.000 de personas. En el caso de la Comunidad de Madrid, este enfoque indica que aproximadamente el 16% de los hogares estaban en pobreza energética en 2014, lo que supone unos 400.000 hogares.

La descripción de los trabajos realizados para cuantificar la pobreza energética en la Comunidad de Madrid permite concluir que, en función del enfoque utilizado, el porcentaje de población afectada es diferente, aunque todos ellos se sitúan en un orden de magnitud entre el 10-15% de los hogares.

TRUJILLO FORMACIÓN